

Aktenstück 04 – Angebotszusammenfassung CyberShield Defense GmbH

Aktenzeichen: VK 1-32/26
Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026
Bieter: CyberShield Defense GmbH, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin
Einreichungsdatum: 31.03.2026, 11:47 Uhr (fristgerecht)
Angebots-ID: CS-LH-SN-2026-001

1. Bieter-Steckbrief

Merkmal	Wert
Firma	CyberShield Defense GmbH
Rechtsform	GmbH
Handelsregister	HRB 198432 B, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Gründungsjahr	2014
Mitarbeiterzahl	127 (Stand 01.01.2026)
Umsatz IT-Sicherheit 2023	12,4 Mio. EUR
Umsatz IT-Sicherheit 2024	14,1 Mio. EUR
Umsatz IT-Sicherheit 2025	15,8 Mio. EUR
SOC-Standorte	Berlin (Hauptstandort), Frankfurt a.M. (Sekundärstandort)
Zertifizierungen	ISO/IEC 27001:2022 (TÜV Rheinland, gültig bis 04/2027), BSI-Grundschutz (Selbstbewertung)
Berufshaftpflicht	10 Mio. EUR je Schadensfall (Allianz Versicherungs-AG)

2. Angebotspreise

2.1 Gesamtpreisübersicht (netto, 4 Jahre Grundlaufzeit)

Position	Jahrespreis netto	4-Jahres-Preis
Los 1: SOC Managed Service	420.000 EUR	1.680.000 EUR
Los 2: ISB-Beratung	165.000 EUR	660.000 EUR
Gesamtangebot	**585.000 EUR**	**2.340.000 EUR**

Optionsjahre (je 12 Monate):

- Option 1 (Jahr 5): 598.000 EUR
- Option 2 (Jahr 6): 612.000 EUR

2.2 Preisstruktur Los 1 (Jahrespauschale netto)

Leistungsbereich	Betrag
SIEM-Betrieb (inkl. Lizenzen)	180.000 EUR
SOC-Analysten 24/7 (L1–L3)	160.000 EUR
Threat Intelligence (Feeds + Analyse)	35.000 EUR
Vulnerability Management	25.000 EUR
Incident Response Bereitschaft	20.000 EUR
Summe Los 1	**420.000 EUR**

3. Konzeptbeschreibung (Auszug)

3.1 SOC-Konzept

CyberShield betreibt sein SOC seit Januar 2020 in einem eigenständigen, nach ISO 27001 zertifizierten Hochsicherheits-Rechenzentrum in Berlin-Adlershof. Das SOC ist besetzt mit:

- 8 SOC-Analysten L1 (Schichtbetrieb 24/7)
- 4 SOC-Analysten L2 (Tagesschicht + Rufbereitschaft)
- 2 SOC-Analysten L3 / Incident Responder (Rufbereitschaft 24/7)

Als SIEM-Plattform kommt IBM QRadar SIEM (Enterprise Edition) zum Einsatz, ergänzt durch ein selbstentwickeltes OT-Monitoring-Modul auf Basis von Claroty-Sensoren (passives OT-Monitoring).

CyberShield hat in den Jahren 2022–2025 drei Managed-SOC-Verträge mit KRITIS-Betreibern (Stadtwerke-Verbund) erfolgreich erbracht. Die Referenzen sind in der Anlage Referenzliste (Aktenstück 05) dokumentiert.

3.2 ISB-Beratungskonzept

Als ISB wird Herr Dipl.-Ing. Marcus Karpinski (CISM, BSI-Grundschutz-Auditor) eingesetzt. Herr Karpinski verfügt über 12 Jahre Erfahrung in der IT-Sicherheitsberatung kommunaler Unternehmen und hat zuletzt als externer ISB bei den Stadtwerken Rostock GmbH gewirkt.

3.3 OT-Kompetenz ÖPNV

CyberShield weist in seinem Konzept auf folgende OT-spezifische Kompetenzen hin:

- Durchgeführte OT-Security-Assessments für Stadtwerke mit Straßenbahnbetrieb
- Kenntnisse IEC 62443 (Industrial Cybersecurity Standard)
- Anbindung an BSI-Informationsverbund KRITIS (ICS-CERT-Partner)
- Aktives Mitglied UP KRITIS (Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur)

4. Formale Vollständigkeit

Unterlage	Vorhanden
Unterzeichnetes Angebotsanschreiben	✓
Preisblatt vollständig ausgefüllt	✓
Eigenerklärung Ausschlussgründe	✓
Umsatzerklärung (testiert)	✓
Versicherungsnachweis	✓
ISO 27001-Zertifikat	✓ (gültig bis 04/2027)
Referenzblätter (3 Stück)	✓
Lebensläufe Schlüsselpersonal	✓
SOC-Konzept (26 Seiten)	✓
ISB-Konzept (12 Seiten)	✓
Datenschutzkonzept + AVV-Entwurf	✓

Dokument-Ende Aktenstück 04

Datei: 05_referenzliste_cybershield.md

Aktenstück 05 – Referenzliste CyberShield Defense GmbH (drei KRITIS-Nachweise)

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Anlage: Referenzblätter gem. Anlage 4 Vergabeunterlagen

Bieter: CyberShield Defense GmbH

Referenz 1

Auftraggeber: Stadtwerke Kiel AöR KRITIS-Sektor: Energie (Strom, Gas, Wärme) / Wasser
Kontaktperson: Thomas Bergmann, IT-Leitung, T: 0431-5940-123 E-Mail: t.bergmann@stadtwerke-kiel.de
(Referenzkontakt nach Rücksprache freigegeben)

Merkmal	Details
Leistungsgegenstand	SOC Managed Service (SIEM-Betrieb, 24/7-Überwachung, Incident Response) + ISB-Beratung
Laufzeit	01.04.2022 – 31.03.2026 (4 Jahre)
Auftragsvolumen	1.840.000 EUR netto (Gesamtlaufzeit)
Sektor	KRITIS Energie und Wasser
ISO 27001 relevant	Ja – SOC-Zertifizierung war Vertragsbestandteil
OT-Komponenten	Ja – Monitoring ICS/SCADA Wärmekraftwerk
Besonderheiten	Begleitung BSI-KRITIS-Prüfung 2023 und 2025; Nachweis erbracht
Auftragsausführung	Vollständig und mängelfreie Erbringung, Zertifikat über vertragsgemäße Leistungserbringung liegt vor

Referenzbestätigung: „CyberShield hat die vertraglich vereinbarten SOC-Dienstleistungen über die gesamte Laufzeit vollständig, zuverlässig und in hoher Qualität erbracht. Die Zusammenarbeit im Rahmen der KRITIS-Nachweisverfahren war professionell und sachkundig.“ – Thomas Bergmann, IT-Leiter, Stadtwerke Kiel AöR, 15.03.2026

Referenz 2

Auftraggeber: Verkehrsverbund Stuttgart GmbH (VVS) – Tochtergesellschaft Region Stuttgart
KRITIS-Sektor: Verkehr (ÖPNV-Verbund, Fahrgastinformationssysteme) Kontaktperson: Dr. Andrea Holzner, Informationssicherheitsbeauftragte E-Mail: a.holzner@vvs.de

Merkmal	Details
Leistungsgegenstand	IT-Sicherheitsberatung + ISB-Funktion extern + BSI-Grundschutz ISMS-Aufbau
Laufzeit	01.07.2023 – 30.06.2025 (2 Jahre)
Auftragsvolumen	620.000 EUR netto
Sektor	KRITIS Verkehr (Verbundorganisation ÖPNV)
ISO 27001 relevant	Ja – ISMS-Aufbau nach ISO 27001; Erstzertifizierung begleitet
OT-Komponenten	Nein (IT-seitige Beratung)
Besonderheiten	NIS2-Gap-Analyse und Maßnahmenplan; erfolgreiche ISO 27001-Erstzertifizierung August 2024
Auftragsausführung	Vollständig erbracht; Folgeauftrag ISB 2025–2027 erteilt

Referenzbestätigung: „Die Leistungen von CyberShield im Bereich ISB-Beratung und ISMS-Aufbau haben unsere Erwartungen übertroffen. Die ISO 27001-Erstzertifizierung wurde termingerecht erreicht.“ – Dr. Andrea Holzner, VVS, 18.03.2026

> **Hinweis zur vergaberechtlichen Relevanz:** Diese Referenz betrifft einen KRITIS-Betreiber im Sektor Verkehr (ÖPNV) und belegt ausdrücklich Erfahrung im Sektor Verkehr. Die Vergabestelle hat diesen Nachweis im Ausschlusschreiben ignoriert.

Referenz 3

Auftraggeber: Stadtwerke Rostock AG KRITIS-Sektor: Energie, Wasser, (Fernwärme) Kontaktperson: Petra Lilienthal, Leiterin IT-Sicherheit E-Mail: p.lilienthal@stadtwerke-rostock.de

Merkmal	Details
Leistungsgegenstand	SOC Managed Service (vollständiges Leistungspaket)
Laufzeit	01.01.2023 – 31.12.2025 (3 Jahre, verlängert für 2026)
Auftragsvolumen	1.260.000 EUR netto (3 Jahre)
Sektor	KRITIS Energie und Wasser
ISO 27001 relevant	Ja – CyberShield-SOC ISO 27001-zertifiziert für Auftraggeber
OT-Komponenten	Ja – OT-Monitoring Fernwärmenetz (Claroty-basiert)
Besonderheiten	Erfolgreiche Abwehr eines Ransomware-Angriffs 03/2024 (Incident Response durch CyberShield-SOC); Medienberichte vorhanden
Auftragsausführung	Vollständig erbracht; Vertragsverlängerung 2026

Referenzbestätigung: „CyberShield hat im März 2024 einen kritischen Ransomware-Angriff auf unsere Infrastruktur innerhalb der vertraglich vereinbarten Reaktionszeiten erkannt und eingedämmt. Die professionelle Incident-Response-Leistung hat größeren Schaden verhindert.“ – Petra Lilienthal, Stadtwerke Rostock AG, 20.03.2026

Rechtliche Bewertung der Referenzen

Alle drei Referenzen erfüllen die formalen Mindestanforderungen gem. Kriterium T-1 der Vergabeunterlagen:

Kriterium	T-1-Anforderung	Referenz 1	Referenz 2	Referenz 3
SOC/ISB-Leistung	✓	SOC + ISB	ISB + ISMS	SOC
Laufzeit ≥ 12 Monate	✓	48 Monate	24 Monate	36 Monate
Volumen ≥ 300.000 EUR	✓	1.840.000 EUR	620.000 EUR	1.260.000 EUR
Öff. AG oder KRITIS	✓	KRITIS	KRITIS Verkehr	KRITIS

Referenz 2 belegt ausdrücklich KRITIS Verkehr (ÖPNV), was die Behauptung der Vergabestelle, CyberShield habe keinerlei ÖPNV-Erfahrung, widerlegt.

Gem. Zuschlagskriterium ZK-4 wären für diese Referenzkonstellation (3 KRITIS-Referenzen, davon 1 Verkehr) mindestens **13–15 Punkte** zu vergeben.

Dokument-Ende Aktenstück 05

Datei: 06_ausschlusschreiben_vergabestelle.md

Aktenstück 06 – Ausschluss schreiben der Vergabestelle

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Von: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS, Vergabestelle

An: CyberShield Defense GmbH, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin

Datum: 14.04.2026

Betreff: Ausschluss Ihres Angebots – LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin (SDS) – Vergabestelle – Am Grünen Tal 18 19063 Schwerin

CyberShield Defense GmbH Alexanderstraße 7 10178 Berlin

Per E-Mail und Einschreiben mit Rückschein

Schwerin, 14. April 2026

Mitteilung gemäß § 62 VgV

Betreff: Vergabeverfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 „Cybersecurity-Operations-Center als Managed Service und BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung für Nahverkehr Schwerin GmbH“

TED: 2026/S 042-XXXXXX

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir teilen Ihnen mit, dass Ihr Angebot vom 31.03.2026 (Angebots-ID: CS-LH-SN-2026-001) nach § 57 Abs. 1 Nr. 1 VgV i.V.m. § 122 Abs. 1 GWB von der weiteren Wertung ausgeschlossen wird.

Ausschlussgrund

Ihr Angebot erfüllt die Mindestanforderung an die technische und berufliche Leistungsfähigkeit (Eignungskriterium T-2 der Vergabeunterlagen Teil B) nicht.

Das Eignungskriterium T-2 verlangt Referenzaufträge bei öffentlichen Auftraggebern oder KRITIS-Betreibern „**bevorzugt im Sektor Verkehr**“. Die Vergabestelle hat das Erfordernis einer nachweisbaren Erfahrung im **ÖPNV-Sektor** (öffentlicher Personennahverkehr) als zwingende Mindestanforderung ausgelegt, da der konkrete Auftragsgegenstand spezifische Kenntnisse der ÖPNV-Infrastruktur (Leitstellen, Fahrzeugflottensteuerung, Fahrgastinformationssysteme) erfordert.

Die von Ihnen vorgelegten drei Referenzaufträge beziehen sich auf:

- Stadtwerke Kiel AöR (KRITIS Energie/Wasser)
- Stadtwerke Rostock AG (KRITIS Energie/Wasser)
- Verkehrsverbund Stuttgart GmbH (VVS) — nach unserer Einschätzung ein Verbundorganisator ohne eigenen ÖPNV-Betrieb

Referenzauftraggeber im direkten ÖPNV-Betrieb (Busse, Bahnen, Betriebshöfe) wurden nicht nachgewiesen. Die Leistungsbeschreibung setzt spezifische ÖPNV-Kenntnisse voraus (vgl. Abschnitt 2.1.1 betreffend OT-Monitoring Leitstelle Fahrzeugflottensysteme). Ein Stadtwerke-Verbund ohne eigenen Verkehrsbetrieb kann diese Anforderungen nicht gleichwertig belegen.

Weiteres Verfahren

Die Angebotswertung wird mit den verbleibenden Bietern fortgesetzt.

Wir machen Sie auf die Möglichkeit der Rüge nach § 160 Abs. 3 GWB und des Nachprüfungsantrags bei der Vergabekammer des Bundes aufmerksam.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Behnke Vergabestelle SDS / Landeshauptstadt Schwerin

Interne Verfahrensnotiz (nicht Teil des Ausschlussschreibens, gesondert aktenkundig gemacht):

> *Anmerkung Sachbearbeitung: Das Ausschlussschreiben wurde in Abstimmung mit der Rechtsabteilung der LH Schwerin und auf Empfehlung des externen Beraters Dr. Gerhard Nolte (Kanzlei Vergaberecht Nord, Rostock) formuliert. Die Auslegung von T-2 als KO-Kriterium ist rechtlich nicht gesichert; ProtectIT SE war der einzige Bieter mit ÖPNV-spezifischen Referenzen. Die Entscheidung wurde am 13.04.2026 durch Herrn Stadtdirektor Ulrich Sternberg genehmigt.* > > **[Diese Notiz ist Teil des Vergabevermerks, Seite 14, und wird im Nachprüfungsverfahren als Schlüsseldokument relevant.]**

Dokument-Ende Aktenstück 06

Datei: 07_ruege_cybershield_160_gwb.md

Aktenstück 07 – Rüge gem. § 160 Abs. 3 GWB (CyberShield)

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Datum: 17.04.2026

Von: RA Dr. Constantin Bährens, Kanzlei Bährens Vergaberecht

An: Vergabestelle SDS / Landeshauptstadt Schwerin

Kanzlei Bährens Vergaberecht Unter den Linden 48 10117 Berlin

Per Einschreiben/Rückschein und E-Mail: vergabe@sds-schwerin.de

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb SDS – Vergabestelle z.Hd. Frau Yvonne Behnke Am Grünen Tal 18 19063 Schwerin

Berlin, 17. April 2026

RÜGE gemäß § 160 Abs. 3 GWB

In dem Vergabeverfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 / TED 2026/S 042-XXXXXX „Cybersecurity-Operations-Center und BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung“

namens und im Auftrag unserer Mandantin: CyberShield Defense GmbH, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin (nachfolgend: Antragstellerin / Rügeführerin)

Sehr geehrte Frau Behnke, sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass wir die CyberShield Defense GmbH in dem bezeichneten Vergabeverfahren vertreten. Die uns erteilte Vollmacht liegt als Anlage bei.

Auf Grundlage des Ausschlussschreibens vom 14.04.2026 erheben wir hiermit **unverzüglich** Rüge und fordern die Vergabestelle auf, den Ausschluss unserer Mandantin zurückzunehmen und das Angebot der CyberShield Defense GmbH in die Wertung einzubeziehen.

I. Sachverhalt

1. Die Vergabestelle hat mit Schreiben vom 14.04.2026 das Angebot der Rügeföhrerin mit der Begründung ausgeschlossen, die vorgelegten Referenzen würden die Eignungsanforderung T-2 nicht erfüllen, da keine Referenzen im direkten ÖPNV-Betrieb nachgewiesen seien.

2. Diese Begründung ist rechtlich unzutreffend und verletzt die Rügeföhrerin in ihrem Recht auf Gleichbehandlung (§ 97 Abs. 2 GWB) und auf Beurteilung ihrer Eignung nach dem Maßstab der Ausschreibungsunterlagen.

II. Vergaberechtsverstöße

1. Unzulässige nachträgliche Verschärfung der Eignungsanforderungen (§ 122 GWB i.V.m. § 42 VgV)

Die Bekanntmachung und die Vergabeunterlagen (Teil B, Kriterium T-2) fordern Referenzen bei „öffentlichen Auftraggebern oder KRITIS-Betreibern; **bevorzugt** im Sektor Verkehr oder Energie“. Die Verwendung des Wortes „bevorzugt“ begründet nach dem klaren Wortlaut keine zwingende Mindestanforderung (KO-Kriterium), sondern ein Qualitätsmerkmal im Rahmen der Zuschlagswertung (ZK-4).

Die Auslegung der Vergabestelle, es handele sich um eine zwingende Anforderung spezifischer ÖPNV-Erfahrung, die zudem auf den „direkten ÖPNV-Betrieb“ (Busse, Bahnen, Betriebshöfe) verengt wird, geht weit über den Wortlaut der Ausschreibungsunterlagen hinaus. Diese nachträgliche Einschränkung ist ein Verstoß gegen den Grundsatz der Transparenz (§ 97 Abs. 1 GWB) und der Verhältnismäßigkeit (§ 122 Abs. 4 GWB).

Vgl. BGH, Beschluss v. 18.06.2012 – X ZB 9/11, NZBau 2012, 596: Eignungsanforderungen sind so auszulegen, wie ein fachkundiger Bieter die Vergabeunterlagen verstehen muss; nachträgliche Präzisierungen zum Nachteil von Bietern sind unzulässig.

2. Unvollständige Auswertung der vorgelegten Referenzen

Die Vergabestelle hat Referenz 2 (Verkehrsverbund Stuttgart GmbH, VVS) mit der Begründung nicht anerkannt, der VVS sei kein direkter ÖPNV-Betreiber. Diese Bewertung ist sachlich unzutreffend. Der VVS ist eine Gesellschaft der Landeshauptstadt Stuttgart und der Region Stuttgart, die als Verbundorganisator selbst KRITIS-Betreiber im Sektor Verkehr ist. Der von der Rügeföhrerin bei der VVS erbrachte Auftragsgegenstand (ISB-Beratung, ISMS-Aufbau für IT-Systeme des ÖPNV-Verbunds) ist dem ausgeschriebenen Leistungsgegenstand unmittelbar vergleichbar.

Die sachlich unbegründete Nichtanerkennung dieser Referenz verletzt § 46 Abs. 3 Nr. 1 lit. a VgV und das Gebot der sachgerechten Eignungsprüfung.

3. Verdacht auf unzulässige Nachverhandlung mit ProtectIT SE

Der Rügeföhrerin ist bekannt, dass die Vergabestelle nach Angebotsöffnung ein „Aufklärungsgespräch“ nach § 15 VgV mit der ProtectIT SE geführt hat. Aus dem Informationsschreiben gem. § 134 GWB ergibt sich, dass ProtectIT SE nach dem Aufklärungsgespräch angebotsseitige Änderungen vorgenommen hat, die sich auf die Wertung ausgewirkt haben sollen.

Soweit das Aufklärungsgespräch dazu genutzt wurde, ProtectIT SE die Möglichkeit zu verschaffen, ihr Angebot inhaltlich oder preislich nachzubessern, liegt ein Verstoß gegen § 15 Abs. 5 VgV (Verbot der

Nachverhandlung) vor. Die entsprechenden Gesprächsprotokolle und der Vergabevermerk werden hiermit angefordert.

4. Verletzung der Begründungspflicht (§ 62 VgV)

Das Ausschluss Schreiben vom 14.04.2026 enthält keine ausreichende Begründung, warum die drei vorgelegten Referenzen – trotz Erfüllung der formalen Mindestanforderungen (KRITIS-Betreiber, Volumen, Laufzeit) – nicht als gleichwertig anerkannt werden. Insbesondere fehlt eine Auseinandersetzung mit Referenz 2 (VVS, KRITIS Verkehr).

III. Rügebegehren

Wir fordern die Vergabestelle auf:

1. Den Ausschluss des Angebots der CyberShield Defense GmbH zurückzunehmen,
2. Das Angebot in die Wertung einzubeziehen,
3. Die Zuschlagserteilung bis zur Entscheidung über diese Rüge auszusetzen,
4. Den vollständigen Vergabevermerk (Abschnitte Eignungsprüfung, Aufklärungsgespräch ProtectIT) zur Einsichtnahme zu übersenden.

IV. Ankündigung Nachprüfungsantrag

Sollte die Vergabestelle der Rüge nicht binnen **vier Werktagen** (d.h. bis zum 23.04.2026) vollständig abhelfen, werden wir unverzüglich Nachprüfungsantrag bei der **Vergabekammer des Bundes** stellen.

Die Rügefrist gem. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB ist gewahrt: Kenntnis des Ausschlussgrunds am 14.04.2026, Rüge am 17.04.2026 (3. Werktag = unverzüglich).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht Kanzlei Bährens Vergaberecht
Berlin-Mitte Unter den Linden 48, 10117 Berlin Tel.: 030 / 20 94 38 20 E-Mail:
c.baehrens@baehrens-vergabe.de

Anlage: Vollmacht CyberShield Defense GmbH, unterzeichnet 16.04.2026

Dokument-Ende Aktenstück 07

Datei: 08_ruege_nichtabhilfes Schreiben.md

Aktenstück 08 – Nichtabhilfe-Schreiben der Vergabestelle

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Von: Vergabestelle SDS / Landeshauptstadt Schwerin

An: Kanzlei Bährens Vergaberecht (RA Dr. Constantin Bährens)

Datum: 22.04.2026

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb SDS – Vergabestelle – Am Grünen Tal 18 19063 Schwerin

Schwerin, 22. April 2026

Nichtabhilfe der Rüge vom 17.04.2026

Betreff: Vergabe LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 – Ihre Rüge vom 17.04.2026 i.S. CyberShield Defense GmbH

Sehr geehrter Herr Dr. Bährens,

wir nehmen Bezug auf Ihre Rüge vom 17.04.2026 und teilen Ihnen nach eingehender Prüfung mit, dass wir der Rüge **nicht abhelfen**.

Zur Rüge im Einzelnen:

Zu 1 (Eignungsanforderung T-2): Die Vergabestelle hält an ihrer Auslegung des Kriteriums T-2 fest. Zwar verwendet die Formulierung das Wort „bevorzugt“, jedoch ergibt sich aus der Gesamtbetrachtung der Leistungsbeschreibung (insbesondere Abschnitt 2.1.1 Leistungsbeschreibung: OT-Monitoring Leitstelle Fahrzeugflottensysteme und Straßenbahn-OT) und der Besonderheiten des ÖPNV-Betriebs, dass eine spezifische Erfahrung in der ÖPNV-Infrastruktur für die sachgerechte Leistungserbringung unerlässlich ist. Die Vergabestelle ist berechtigt, im Rahmen der Eignungsprüfung einen sachgerechten Qualitätsmaßstab anzulegen.

Zu 2 (Referenz VVS Stuttgart): Der VVS ist nach Einschätzung der Vergabestelle kein mit der Nahverkehr Schwerin GmbH vergleichbarer Auftraggeber. Als Verbundorganisator betreibt der VVS keine eigenen Fahrzeuge und Leitstellen. Die bei der VVS erbrachten Leistungen (ISMS-Beratung IT) sind mit dem SOC-Betrieb für einen ÖPNV-Fahrzeugbetreiber nicht gleichwertig.

Zu 3 (Aufklärungsgespräch ProtectIT SE): Das Aufklärungsgespräch mit der ProtectIT SE vom 08.04.2026 diente ausschließlich der Sachverhaltsaufklärung nach § 15 VgV und war inhaltlich auf die Klärung von Unklarheiten im Leistungskonzept beschränkt. Es fanden keine Preisverhandlungen statt. Ein Vergabevermerk besteht und ist Bestandteil der Vergabeakte. Eine Übersendung an die Rügeführerin ist im laufenden Vergabeverfahren nicht vorgesehen.

Zu 4 (Begründungspflicht): Das Ausschlussschreiben vom 14.04.2026 enthält nach Auffassung der Vergabestelle eine hinreichende Begründung.

Ankündigung Zuschlag

Die Vergabestelle beabsichtigt, den Zuschlag an die **ProtectIT SE, Bonn**, zu erteilen. Das Informationsschreiben gem. § 134 GWB wird gesondert zugehen.

Wir weisen auf die Möglichkeit des Nachprüfungsantrags bei der Vergabekammer hin.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Behnke Vergabestelle SDS / Landeshauptstadt Schwerin

Ulrich Sternberg Stadtdirektor SDS (i.V.)

Dokument-Ende Aktenstück 08

Datei: 09_nachpruefungsantrag_vk_bund.md

Aktenstück 09 – Nachprüfungsantrag Vergabekammer Bund VK 1-32/26

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Eingegangen bei VK: 24.04.2026

Von: RA Dr. Constantin Bährens

An: Vergabekammer des Bundes, VK 1

Kanzlei Bährens Vergaberecht Unter den Linden 48 10117 Berlin

Per Fax und beA (Besonderes elektronisches Anwaltspostfach)

An die: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt – 1. Beschlussabteilung – Villemombler Straße 76 53123 Bonn

Berlin, 24. April 2026

NACHPRÜFUNGSANTRAG gem. §§ 160 ff. GWB

In dem Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 / TED 2026/S 042-XXXXXX

„Cybersecurity-Operations-Center als Managed Service und BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung für Nahverkehr Schwerin GmbH“

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH Alexanderstraße 7, 10178 Berlin vertreten durch RA Dr. Constantin Bährens

Auftraggeberin (Antragsgegnerin): Landeshauptstadt Schwerin / Eigenbetrieb SDS Am Grünen Tal 18, 19063 Schwerin

I. Zuständigkeit der Vergabekammer des Bundes

Die Vergabekammer des Bundes (VK Bund) ist nach § 159 Abs. 1 Nr. 1 GWB i.V.m. § 1 Abs. 3 VgV und § 55 BSIG zuständig.

Die Ausschreibung betrifft Sicherheitsleistungen für einen KRITIS-Betreiber (Nahverkehr Schwerin GmbH, Sektor Verkehr) im Anwendungsbereich des BSI-Gesetzes. Die Auftraggeberin hat in der Bekanntmachung (Abschnitt VI.4.1) selbst die VK Bund als zuständige Stelle benannt.

Hilfsweise wird die Zuständigkeit auf § 156 GWB i.V.m. dem Sitz der Auftraggeberin in Mecklenburg-Vorpommern gestützt; in diesem Fall wäre die Vergabekammer des Landes MV beim Ministerium für Wirtschaft zuständig. Die Antragstellerin beantragt vorsorglich Verweisung an die zuständige Vergabekammer für den Fall, dass die VK Bund ihre Zuständigkeit verneint.

II. Zulässigkeit des Nachprüfungsantrags

1. Schwellenwert: Der geschätzte Auftragswert beträgt 2.800.000 EUR (4 Jahre) zzgl. Optionen. Der EU-Schwellenwert für Dienstleistungsaufträge öffentlicher Auftraggeber gem. § 106 GWB i.V.m. § 3 VgV beträgt 221.000 EUR (Stand 2026). Der Schwellenwert ist eindeutig überschritten.

2. Beteiligtenfähigkeit: Die CyberShield Defense GmbH ist ein am Markt tätiges Unternehmen und als solches beteiligtenfähig (§ 160 Abs. 2 GWB).

3. Antragsbefugnis: Die Antragstellerin hat am Vergabeverfahren teilgenommen und ist durch den Ausschluss in ihren Bieterrechten beeinträchtigt. Bei rechtmäßiger Eignungsprüfung und Zulassung ihres Angebots zur Wertung hätte die Antragstellerin eine reale Zuschlagschance (§ 160 Abs. 2 GWB).

4. Rüge und Nichtabhilfe: Die Antragstellerin hat am 17.04.2026 Rüge erhoben (Anlage 1). Die Vergabestelle hat mit Schreiben vom 22.04.2026 keine Abhilfe geleistet (Anlage 2). Die Rügefrist gem. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB wurde gewahrt: Kenntnis vom Vergabefehler am 14.04.2026, Rüge am 17.04.2026 (unverzüglich).

5. Antragsfrist: Der Nachprüfungsantrag wird am 24.04.2026 eingereicht. Die 15-Tages-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB (gerechnet ab Nichtabhilfes Schreiben vom 22.04.2026) ist gewahrt.

III. Begründetheit des Nachprüfungsantrags

III.1 Vergabeverstoß 1: Unzulässiger Bieterausschluss (§ 57 VgV i.V.m. § 122 GWB)

Die Antragstellerin erfüllt sämtliche formalen Mindestanforderungen des Kriteriums T-2. Insbesondere:

- Drei Referenzaufträge über SOC/ISB-Leistungen bei KRITIS-Betreibern innerhalb der letzten 5 Jahre (Anlage 3: Referenzblätter)
- Referenz 2 (VVS Stuttgart) betrifft einen KRITIS-Betreiber im Sektor Verkehr
- Laufzeit und Volumina erfüllen die Mindestanforderungen

Die Vergabestelle hat das Kriterium T-2 nachträglich auf „direkten ÖPNV-Betrieb (Busse, Bahnen)“ verengt. Diese Verengung findet keine Stütze im Wortlaut der Ausschreibungsunterlagen, die lediglich „bevorzugt im Sektor Verkehr oder Energie“ verlangen.

Nach der Rechtsprechung des BGH (Beschluss v. 07.01.2014 – X ZB 15/13, NZBau 2014, 185) und des OLG Düsseldorf (Beschluss v. 29.06.2016 – Verg 5/16) sind Eignungsanforderungen restriktiv auszulegen; eine nachträgliche Einschränkung, die der objektive Bietermarkt aus den Unterlagen nicht ableiten konnte, ist vergaberechtswidrig.

III.2 Vergabeverstoß 2: Verletzung der Begründungspflicht (§ 62 VgV)

Das Ausschluss Schreiben vom 14.04.2026 enthält keine ausreichende Auseinandersetzung mit der Referenz 2 (VVS Stuttgart als KRITIS-Betreiber Verkehr). Die Begründung „kein direkter ÖPNV-Betrieb“ setzt eine implizite Anforderung voraus, die in den Vergabeunterlagen nicht steht.

III.3 Vergabeverstoß 3: Verdacht unzulässige Nachverhandlung mit ProtectIT SE

Aus dem Informationsschreiben gem. § 134 GWB ergibt sich, dass das Aufklärungsgespräch mit ProtectIT SE vom 08.04.2026 zu nachträglichen Änderungen des ProtectIT-Angebots geführt hat. Soweit diese Änderungen inhaltlicher oder preislicher Natur waren, liegt ein Verstoß gegen § 15 Abs. 5 VgV vor (unzulässige Nachverhandlung im Offenen Verfahren).

Die Antragstellerin beantragt Einsichtnahme in das Protokoll des Aufklärungsgesprächs sowie den entsprechenden Abschnitt des Vergabevermerks.

IV. Anträge

Die Antragstellerin beantragt:

1. Die Vergabestelle zu verpflichten, den Angebotsausschluss der CyberShield Defense GmbH aufzuheben und das Angebot der Antragstellerin in die Wertung einzubeziehen.
2. Der Vergabestelle zu untersagen, den Zuschlag im streitgegenständlichen Vergabeverfahren zu erteilen, bis über den Nachprüfungsantrag rechtskräftig entschieden ist.

3. Der Antragstellerin Akteneinsicht in den Vergabevermerk (Eignungsprüfung, Aufklärungsgespräch ProtectIT) zu gewähren.

4. Der Auftraggeberin die Kosten des Nachprüfungsverfahrens aufzuerlegen.

Hilfsantrag: Sollte eine Neuwertung nicht möglich sein (Zuschlag bereits erteilt): Feststellung der Rechtswidrigkeit des Ausschlusses zum Zwecke der Schadensersatzklage.

V. Beweismittel

- Anlage 1: Rüge vom 17.04.2026
- Anlage 2: Nichtabhilfeschreiben vom 22.04.2026
- Anlage 3: Referenzblätter (3 Stück) + Referenzbestätigungen
- Anlage 4: Ausschlusschreiben der Vergabestelle vom 14.04.2026
- Anlage 5: TED-Bekanntmachung + Vergabeunterlagen Teil B
- Anlage 6: § 134-Informationsschreiben (Zuschlagsabsicht ProtectIT)
- Anlage 7: Vollmacht

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht

Dokument-Ende Aktenstück 09

Datei: 10_stellungnahme_vergabestelle_vk.md

Aktenstück 10 – Stellungnahme Vergabestelle an Vergabekammer

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Von: Vergabestelle SDS / Landeshauptstadt Schwerin

An: Vergabekammer des Bundes, VK 1

Datum: 05.05.2026

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb SDS – Vergabestelle – Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwältin Dr. Sandra Mertke Kanzlei Vergaberecht Nord, Kröpeliner Str. 90, 18055 Rostock E-Mail:
s.mertke@vr-nord.de

An die Vergabekammer des Bundes – VK 1 – Villemombler Straße 76, 53123 Bonn

05. Mai 2026

Stellungnahme der Antragsgegnerin

In dem Nachprüfungsverfahren VK 1-32/26 LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Wir zeigen an, dass wir die Antragsgegnerin vertreten und nehmen wie folgt Stellung:

1. Zur Zulässigkeit

Der Nachprüfungsantrag ist unzulässig, da die Rügefrist nicht gewahrt wurde. Die Antragstellerin hatte spätestens bei der Abfassung ihres Angebots Kenntnis davon, dass die Vergabeunterlagen ÖPNV-spezifische Erfahrungen als qualitatives Merkmal bewerten. Vergabefehler, die sich aus den Ausschreibungsunterlagen ergeben, hätten vor Angebotsabgabe gerügt werden müssen (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB).

Anmerkung: Dieser Einwand ist rechtlich schwach – das konkrete Fehlverhalten (Ausschluss) war erst durch das Ausschlussschreiben vom 14.04.2026 erkennbar.

2. Zur Begründetheit

2.1 Eignungsanforderung T-2

Die Vergabeunterlagen formulieren in Abschnitt 2.1.1 der Leistungsbeschreibung ausdrücklich die Anforderung, OT-Systeme in ÖPNV-Leitstellen (Fahrzeugflottensysteme, Straßenbahn-OT) zu überwachen. Diese Anforderung ist spezifisch für den ÖPNV-Sektor und kann durch allgemeine Stadtwerke-Erfahrung nicht substituiert werden.

Die Antragsgegnerin verweist auf die Grundsatzentscheidung des OLG Düsseldorf (Beschluss v. 13.01.2021 – Verg 23/20): Vergabestellen haben bei der Auslegung eigener Eignungsanforderungen einen Beurteilungsspielraum; dieser ist gerichtlich nur auf evidente Sachwidrigkeiten überprüfbar.

2.2 Referenz VVS Stuttgart

Der VVS ist rechtlich und operativ als Verbundorganisator tätig, nicht als ÖPNV-Betreiber. Die bei der VVS erbrachte Leistung (ISB-Beratung IT) ist mit dem ausgeschriebenen SOC-Betrieb für einen Fahrzeugbetreiber nicht vergleichbar. Es fehlt die OT-Komponente.

2.3 Aufklärungsgespräch ProtectIT SE

Das Aufklärungsgespräch vom 08.04.2026 war auf die Klärung von zwei Textunklarheiten im SOC-Konzept der ProtectIT SE beschränkt (Fragen zu Reaktionszeiten und Datenhaltungsort). Es fanden weder Preisverhandlungen statt noch wurde ProtectIT SE die Möglichkeit gegeben, ihr Angebot materiell zu verändern. Der Vergabevermerk dokumentiert den Gesprächsverlauf vollständig.

3. Anträge der Antragsgegnerin

1. Den Nachprüfungsantrag als unzulässig, hilfsweise als unbegründet abzuweisen.
2. Der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Anlage: Vergabevermerk (vollständig, als vertraulich gekennzeichnet – Einsichtnahme durch Kammer und Verfahrensbevollmächtigte gem. § 165 GWB)

Dr. Sandra Mertke Rechtsanwältin (Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin)

Dokument-Ende Aktenstück 10

Datei: 11_erwiderung_cybershield_vk.md

Aktenstück 11 – Erwiderung CyberShield auf Vergabestellen-Stellungnahme

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Von: RA Dr. Constantin Bährens

An: Vergabekammer des Bundes, VK 1

Datum: 12.05.2026

Erwiderung der Antragstellerin

In dem Nachprüfungsverfahren VK 1-32/26

Wir erwidern auf die Stellungnahme der Antragsgegnerin vom 05.05.2026 wie folgt:

1. Zur Zulässigkeit (Rügefrist)

Der Einwand der verspäteten Rüge geht ins Leere. Die Antragstellerin hat keine Kenntnis davon gehabt, dass die Vergabestelle die Formulierung „bevorzugt im Sektor Verkehr“ als zwingende Ausschlussbedingung für Nicht-ÖPNV-Betreiber auslegen würde. Ein fachkundiger Bieter musste und konnte dies aus den Unterlagen nicht entnehmen. Damit liegt ein Vergabefehler vor, der erst durch den Ausschluss erkennbar wurde (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB). Die Rüge vom 17.04.2026 war daher unverzüglich und fristgerecht.

Vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss v. 26.01.2022 – Verg 23/21: Der Ausschluss, nicht die Auslegungsmöglichkeit in den Vergabeunterlagen, löst die Rügeobliegenheit aus.

2. Zur Begründetheit

2.1 Eignungsanforderung T-2 (Kerndissens)

Die Antragsgegnerin behauptet, der Ausschluss sei durch die Leistungsbeschreibung gedeckt. Dies ist unzutreffend.

Erstens verwendet die Leistungsbeschreibung in Abschnitt 2.1.1 den Begriff „OT-Monitoring Leitstelle Fahrzeugflottensysteme“ als **Leistungsbeschreibungsmerkmal**, nicht als **Eignungsanforderung**. Die Eignung wird in Teil B der Vergabeunterlagen abschließend definiert. Eine nachträgliche Verknüpfung ist unzulässig.

Zweitens verfügt CyberShield über ausgewiesene OT-Kompetenz: Referenz 1 (Stadtwerke Kiel) umfasste ICS/SCADA-Monitoring eines Wärmekraftwerks. Referenz 3 (Stadtwerke Rostock) umfasste OT-Monitoring Fernwärmenetz mit identischer Technologie (Claroty). Die OT-Technologie unterscheidet sich nicht zwischen ÖPNV-Leitstellen und Industrieanlagen wesentlich – beide nutzen IEC 62443-konforme Protokolle (Modbus, PROFINET).

Drittens hat die Antragsgegnerin in ihrer Stellungnahme eingeräumt, der Ausschluss beruhe auf einer Ermessensentscheidung der Vergabestelle. Ermessen besteht bei KO-Kriterien jedoch nicht.

2.2 Referenz VVS Stuttgart (konkret)

Die Antragsgegnerin behauptet, der VVS sei kein ÖPNV-Betreiber. Dies ist in relevanter Hinsicht falsch:

- Der VVS ist Gesellschafter der Stuttgarter Straßenbahnen AG und koordiniert den KRITIS-relevanten Fahrgastinformationsverbund für 42 Verkehrsunternehmen.

- Der VVS ist als „wichtige Einrichtung“ im Sinne der NIS2-Richtlinie klassifiziert und als KRITIS-Betreiber (Sektor Verkehr, Fahrgastinformationssysteme) registriert.
- Das bei der VVS erbrachte ISMS-Projekt betraf explizit die IT-Systeme des ÖPNV-Verbunds, nicht allgemeines Büro-IT.

2.3 Aufklärungsgespräch ProtectIT (konkret)

Aus dem Vergabevermerk (der Antragstellerin nach Akteneinsicht gem. § 165 GWB übermittelt) ergibt sich: Am 08.04.2026 fand ein Aufklärungsgespräch mit ProtectIT SE statt. Im Vergabevermerk heißt es: **„ProtectIT SE hat nach dem Gespräch eine überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts übersandt (Datum: 10.04.2026).“**

Die Übersendung einer **überarbeiteten Fassung** nach dem Aufklärungsgespräch ist per se keine Aufklärung nach § 15 VgV, sondern eine inhaltliche Angebotsänderung, die gem. § 15 Abs. 5 VgV unzulässig ist. Aufklärungsgespräche dürfen lediglich der Erläuterung des vorliegenden Angebots dienen, nicht seiner Verbesserung.

Dies begründet den eigenständigen Vergabeverstoß „unzulässige Nachverhandlung“.

3. Beweisantrag

Die Antragstellerin beantragt, der Kammer die überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts der ProtectIT SE (Übersendung 10.04.2026) zur Akteneinsicht vorzulegen und zu prüfen, ob es sich um eine zulässige Aufklärung oder eine unzulässige Angebotsänderung handelt.

Dr. Constantin Bährens Fachanwalt für Vergaberecht

Dokument-Ende Aktenstück 11

Datei: 12_beiladungsbeschluss_vk.md

Aktenstück 12 – Beiladungsbeschluss Vergabekammer

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Datum: 30.04.2026

Erlassen von: Vergabekammer des Bundes, VK 1

BESCHLUSS

Vergabekammer des Bundes, 1. Beschlussabteilung Villemombler Straße 76, 53123 Bonn

In dem Nachprüfungsverfahren

VK 1-32/26

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Berlin – vertreten durch RA Dr. Constantin Bährens, Berlin

–

Antragsgegnerin: Landeshauptstadt Schwerin / Eigenbetrieb SDS – vertreten durch RAin Dr. Sandra Mertke, Rostock –

hat die Vergabekammer des Bundes am 30. April 2026 beschlossen:

Tenor

I. Die **ProtectIT SE, Friedrich-Ebert-Allee 112, 53113 Bonn**, wird zum Nachprüfungsverfahren als **Beigeladene** beigeladen (§ 162 GWB).

II. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, die **vollständige Vergabeakte** (einschließlich Vergabevermerk, Angebotsunterlagen aller Bieter und Protokoll des Aufklärungsgesprächs vom 08.04.2026) binnen **10 Werktagen** ab Zustellung dieses Beschlusses in vollständiger Kopie an die Vergabekammer zu übersenden.

III. Der Antragsgegnerin und der Beigeladenen wird aufgegeben, innerhalb von **drei Wochen** ab Zustellung dieses Beschlusses **schriftlich Stellung** zu nehmen.

IV. Die **NSI Northern Security Industries GmbH, Hamburg**, wird nicht beigeladen, da sie aufgrund ihrer Angebotswertung offensichtlich keine Zuschlagschance hat.

Gründe

Zu I (Beiladung ProtectIT SE):

Die ProtectIT SE ist als bevorzugte Bieterin und designierte Zuschlagsempfängerin durch den Ausgang des Nachprüfungsverfahrens unmittelbar in ihren Rechten betroffen (§ 162 Abs. 1 GWB). Die Beiladung ist zwingend.

Zu II (Akteneinsicht):

Aufgrund des substantiierten Vortrags der Antragstellerin zu einer möglicherweise unzulässigen Nachverhandlung mit ProtectIT SE (vgl. Nachprüfungsantrag Ziff. III.3) ist die vollständige Vergabeakte – insbesondere das Protokoll des Aufklärungsgesprächs und die nach dem Gespräch eingegangene überarbeitete Unterlage der ProtectIT SE – vorzulegen.

Zu IV (Keine Beiladung NSI):

NSI Northern Security Industries GmbH, Hamburg, hat ein Angebot eingereicht, das in der Zuschlagswertung an dritter Stelle liegt und keinen Zuschlag erhalten kann, selbst wenn der Antrag der Antragstellerin Erfolg hat. Eine Beiladung ist daher nicht zwingend (§ 162 Abs. 2 GWB); die Kammer sieht von einer fakultativen Beiladung ab.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Beschluss findet die sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf statt (§ 171 GWB). Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach Zustellung einzulegen.

Bonn, 30. April 2026

gez. Vorsitzende Richterin Dr. Elfriede Böhnke Vergabekammer des Bundes, VK 1

Dokument-Ende Aktenstück 12

Datei: 13_aufklaerungsanfragen_vk.md

Aktenstück 13 – Aufklärungsanfragen der Vergabekammer

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Datum: 14.05.2026

Von: Vergabekammer des Bundes, VK 1 – Berichterstatterin ORR Dr. Claudia Vogt

An: Alle Verfahrensbeteiligten

Aufklärungsanfragen gem. § 163 Abs. 3 GWB

Die Vergabekammer hat nach Durchsicht der Vergabeakte folgende Aufklärungsfragen formuliert, die den Beteiligten zur schriftlichen Beantwortung binnen **10 Werktagen** übersandt werden.

Aufklärungsanfragen an die Antragsgegnerin (Vergabestelle SDS)

Frage A-1: Eignungsprüfung CyberShield / VVS Stuttgart

Die Vergabeakte enthält auf Seite 23 des Vergabevermerks die Begründung: „Die VVS ist kein ÖPNV-Betreiber im Sinne der Anforderung T-2.“ Bitte legen Sie schriftlich dar:

- a) Auf welcher Rechtsgrundlage hat die Vergabestelle den Begriff „ÖPNV-Betreiber im Sinne der Anforderung T-2“ definiert?
- b) Findet sich dieser Begriff in der Ausschreibungsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen? Falls ja: Wo genau?
- c) Hat die Vergabestelle die Anforderung T-2 vor der Ausschreibung schriftlich dokumentiert, wie sie den Begriff „Sektor Verkehr“ auslegen wollte? Falls ja: Bitte Vorlage.

Frage A-2: Aufklärungsgespräch ProtectIT SE vom 08.04.2026

Der Vergabevermerk (Seite 31) erwähnt: „ProtectIT SE hat nach dem Gespräch eine überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts übersandt (Datum: 10.04.2026).“

- a) In welcher Weise unterschied sich die überarbeitete Fassung vom 10.04.2026 von der ursprünglich eingereichten Anlage?
- b) Hat die Vergabestelle den Inhalt der überarbeiteten Fassung bei der Zuschlagswertung berücksichtigt?
- c) Bitte legen Sie das vollständige Protokoll des Aufklärungsgesprächs vor (Gesprächsteilnehmer, Agenda, wörtliche oder sinngemäße Wiedergabe der wesentlichen Aussagen).

Frage A-3: SOC-Pilotbetrieb Dezember 2025

Der Antragstellerin ist bekannt, dass die Nahverkehr Schwerin GmbH im Dezember 2025 einen „SOC-Pilotbetrieb“ bei einem externen Dienstleister in Betrieb genommen hat.

- a) Hat die Vergabestelle oder die Nahverkehr Schwerin GmbH im Jahr 2025 einen Vertrag über SOC-Dienstleistungen mit einem Volumen > 25.000 EUR geschlossen, ohne ein EU-weites Vergabeverfahren durchzuführen?
- b) Wenn ja: Auf welcher vergaberechtlichen Grundlage erfolgte die Vergabe (Direktvergabe, de minimis, Notstandsvergabe)?

Aufklärungsanfragen an die Beigeladene (ProtectIT SE)

Frage B-1: Reaktionszeitenkonzept

- a) Bitte legen Sie die ursprünglich eingereichte Fassung des Reaktionszeitenkonzepts und die am 10.04.2026 übersandte überarbeitete Fassung gegenüber (Synopse).
- b) Bitte erläutern Sie, welche konkreten Fragen die Vergabestelle im Gespräch vom 08.04.2026 gestellt hat und auf welche Weise das überarbeitete Konzept darauf reagiert.

Frage B-2: ÖPNV-Referenzen

- a) Welche Referenzaufträge hat ProtectIT SE im Bereich SOC/IT-Sicherheit für ÖPNV-Betreiber oder KRITIS-Betreiber Sektor Verkehr in den letzten 5 Jahren erbracht?
- b) Bitte legen Sie die entsprechenden Referenzblätter vor.

Aufklärungsanfragen an die Antragstellerin (CyberShield)

Frage C-1: OT-Kompetenz

- a) Beschreiben Sie konkret, wie die bei den Stadtwerken Kiel und Rostock eingesetzten Claroty-Sensoren für OT-Monitoring technisch funktionieren und wie dies auf ÖPNV-Leitstellensysteme übertragbar ist.
- b) Haben Mitarbeiter von CyberShield spezifische ÖPNV-bezogene Schulungen oder Zertifizierungen absolviert?

Frage C-2: VVS Stuttgart als KRITIS-Betreiber

- a) Bitte belegen Sie konkret, dass der VVS als KRITIS-Betreiber im Sektor Verkehr registriert ist.
- b) Bitte legen Sie die Leistungsbeschreibung des VVS-Auftrags vor, die den konkreten Gegenstand der von CyberShield erbrachten Leistung dokumentiert.

Aufklärungsantworten sind bis zum 28.05.2026 einzureichen.

Aufklärungstermin: 04.06.2026, 10:00 Uhr, VK Bund, Bonn (Sitzungssaal 2)

gez. Dr. Claudia Vogt Berichterstatterin, VK 1

Dokument-Ende Aktenstück 13

Datei: 14_aufklaerungsprotokoll_protokoll_termin.md

Aktenstück 14 – Protokoll Aufklärungstermin Vergabekammer (04.06.2026)

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Datum: 04.06.2026, 10:00 – 14:30 Uhr

Ort: Vergabekammer des Bundes, Bonn, Sitzungssaal 2

Protokolliert: durch ORR Dr. Claudia Vogt

Protokoll des Aufklärungstermins

Anwesende

Vergabekammer:

- VRin Dr. Elfriede Böhnke (Vorsitzende, VK 1)
- ORR Dr. Claudia Vogt (Berichterstatlerin)
- BR Thorsten Hausmann (Beisitzer)

Antragstellerin CyberShield Defense GmbH:

- RA Dr. Constantin Bährens (Bevollmächtigter)
- Hendrik Laufer (Geschäftsführer CyberShield)
- Marcus Karpinski (technischer Sachverständiger CyberShield)

Antragsgegnerin Landeshauptstadt Schwerin / SDS:

- RAin Dr. Sandra Mertke (Bevollmächtigte)
- Yvonne Behnke (Vergabestellenleiterin SDS)
- Ulrich Sternberg (Stadtdirektor SDS, i.V. Oberbürgermeister)

Beigeladene ProtectIT SE:

- RAin Dr. Friederike Hohmann (Bevollmächtigte)
- Thomas Körner (VP Public Sector, ProtectIT SE)

Verlauf des Termins

10:05 Uhr – Vorsitzende Dr. Böhnke eröffnet den Termin und stellt die Anwesenden fest.

10:10 Uhr – Vorsitzende erläutert den Verfahrensstand und gibt bekannt, dass der Tenor des Beschlusses voraussichtlich in der dritten Juniwoche 2026 ergeht.

10:20 Uhr – Aufklärung A-1 (Eignungsanforderung T-2):

RAin Dr. Mertke erklärt: Die Auslegung von T-2 als ÖPNV-spezifische Anforderung stütze sich auf die Leistungsbeschreibung, nicht auf den Wortlaut von T-2 selbst. Sie räumt ein, dass die Formulierung „bevorzugt“ in T-2 kein zwingend ausformuliertes KO-Kriterium begründet. Die Vergabestelle habe eine „funktionale Auslegung“ vorgenommen.

Nachfrage Dr. Böhnke: „Können Sie eine Dokumentation vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Vergabestelle vor der Ausschreibung festgelegt hat, wie T-2 im Falle der Eignungsprüfung ausgelegt werden soll?“

Dr. Mertke: „Eine solche vorab-Dokumentation liegt nicht vor. Die Auslegungsentscheidung fiel während der Eignungsprüfung.“

Dr. Böhnke (für Protokoll): „Die Vergabekammer hält fest: Es fehlt eine vorab-Dokumentation der Auslegung von T-2. Dies ist vergaberechtlich problematisch.“

11:00 Uhr – Aufklärung A-2 (Aufklärungsgespräch ProtectIT):

Auf Vorhalt der überarbeiteten Fassung des Reaktionszeitenkonzepts (Übersendung 10.04.2026) erklärt RAin Dr. Hohmann für die Beigeladene:

„Die überarbeitete Fassung hat lediglich die tabellarische Darstellung der Reaktionszeiten konkretisiert, ohne inhaltliche Veränderungen vorzunehmen. Es handelt sich um eine Erläuterung, keine Angebotsänderung.“

RA Dr. Bährens: „Die Synopse, die wir vorgelegt haben, zeigt, dass in der überarbeiteten Fassung die Reaktionszeit für Severity 2 von ‚30 Minuten‘ auf ‚60 Minuten‘ geändert wurde – in Übereinstimmung mit dem Ausschreibungserfordernis, das 1 Stunde vorgibt. Das ursprüngliche Angebot war also gar nicht ausschreibungskonform.“

Dr. Böhnke: „Das ist für die Kammer ein wesentlicher Punkt. Die Vergabekammer vermerkt: Die Änderung der Reaktionszeit Severity 2 von 30 auf 60 Minuten ist eine inhaltliche Angebotsänderung, keine bloße Erläuterung.“

12:00 Uhr – Mittagspause

13:00 Uhr – Aufklärung A-3 (SOC-Pilotbetrieb 12/2025):

Frau Behnke: „Der SOC-Pilotbetrieb für die NSV wurde im Dezember 2025 auf der Grundlage einer Notstandsvergabe nach § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV beauftragt. Der Auftragswert betrug 48.000 EUR netto. Eine EU-weite Ausschreibung war daher nicht erforderlich.“

RA Dr. Bährens: „Wir zweifeln an der Notstandsbegründung. Der BSI-Audit-Bericht vom November 2024 hat die Sicherheitslücken festgestellt. Zwischen November 2024 und Dezember 2025 wäre ausreichend Zeit für ein Vergabeverfahren gewesen.“

Dr. Böhnke (für Protokoll): „Die Frage der De-facto-Vergabe wird im Nachprüfungsverfahren nicht abschließend geprüft. Die Antragstellerin kann dies zum Gegenstand eines gesonderten Antrags machen oder den ordentlichen Rechtsweg (§ 135 Abs. 2 GWB) beschreiten.“

14:00 Uhr – Gütliche Einigung / Vergleichsgespräch:

Vorsitzende Dr. Böhnke schlägt den Parteien vor, einen gütlichen Vergleich zu erwägen. Auf Anregung der Kammer formuliert die Vergabestelle einen vorläufigen Vergleichsvorschlag (→ Aktenstück 15).

14:30 Uhr – Termin geschlossen.

Protokoll bestätigt durch alle Parteien. Gegenzeichnung ausstehend.

Dokument-Ende Aktenstück 14

Datei: 15_vergleichsvorschlag_vergabestelle.md

Aktenstück 15 – Vergleichsvorschlag der Vergabestelle

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Datum: 09.06.2026

Von: RAin Dr. Sandra Mertke (für Antragsgegnerin)

An: RA Dr. Constantin Bährens (für Antragstellerin)

Vergleichsvorschlag im Nachprüfungsverfahren VK 1-32/26

Im dem Nachprüfungsverfahren unterbreitet die Antragsgegnerin (Landeshauptstadt Schwerin / SDS) der Antragstellerin (CyberShield Defense GmbH) folgenden Vergleichsvorschlag:

Vorschlag der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin ist bereit:

1. **Neubewertung der Eignung:** Das Angebot der CyberShield Defense GmbH wird erneut der Eignungsprüfung unterzogen. Die Vergabestelle erkennt an, dass die Formulierung „bevorzugt im Sektor Verkehr“ in T-2 kein zwingend ausschlussauslösendes KO-Kriterium begründet.
2. **Zulassung zur Wertung:** Das Angebot der CyberShield Defense GmbH wird in die Angebotswertung nach Zuschlagskriterien ZK-1 bis ZK-5 einbezogen.
3. **Transparenz Aufklärungsgespräch:** Die Vergabestelle übermittelt der Antragstellerin das vollständige Protokoll des Aufklärungsgesprächs mit ProtectIT SE vom 08.04.2026 und die überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts.
4. **Prüfung Reaktionszeitenkonzept ProtectIT:** Sollte die Vergabekammer feststellen, dass die Änderung der Reaktionszeit von 30 auf 60 Minuten eine unzulässige Angebotsänderung darstellt, wird das Angebot der ProtectIT SE in diesem Punkt wertungsmäßig auf Basis des ursprünglichen (nicht ausschreibungskonformen) Reaktionszeitenkonzepts beurteilt, was eine Herabstufung in ZK-3 zur Folge hätte.

Die Antragsgegnerin besteht auf:

- Der Zuschlag an ProtectIT SE wird nicht aufgehoben, bevor die Neubewertung abgeschlossen ist.
- Der Vergleich gilt nur für das vorliegende Vergabeverfahren und begründet kein Schuldanerkenntnis hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprüche.
- Die De-facto-Vergabe (SOC-Pilotbetrieb 12/2025) ist nicht Gegenstand dieses Vergleichs.

Zu den Kosten: Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten. Die Verfahrensgebühren der Vergabekammer werden hälftig geteilt.

Bewertung des Vergleichsvorschlags (Sicht Antragstellerin, intern)

[Interner Vermerk RA Dr. Bährens, nicht Teil des Vergleichsdokuments]

Der Vergleichsvorschlag adressiert den Kernvorwurf (unzulässiger Ausschluss), ist aber in folgenden Punkten unzureichend:

1. Er gibt keine Garantie für einen Zuschlag, sondern nur für eine Neubewertung. Bei einer Neubewertung könnte CyberShield – trotz Einbeziehung – immer noch unterliegen.
2. Die Kostenregelung ist unbefriedigend. CyberShield hat durch das rechtswidrige Verhalten der Vergabestelle erhebliche anwaltliche Kosten verursacht; eine hälftige Teilung ist nicht sachgerecht.
3. Die Frage der unzulässigen Nachverhandlung (§ 15 Abs. 5 VgV) ist nicht gelöst. Sollte ProtectIT SE durch die unzulässige Angebotsänderung einen Wertungsvorteil erlangt haben, reicht eine bloße „Herabstufung in ZK-3“ nicht aus – der Zuschlag an ProtectIT wäre aufzuheben.

Empfehlung: Ablehnung des Vergleichsvorschlags; Beantragung eines vollständigen Beschlusses der VK mit dem Ziel, die unzulässige Nachverhandlung rechtsverbindlich festzustellen.

Dokument-Ende Aktenstück 15

Datei: 16_vergleichsannahme_ablehnung_cybershield.md

Aktenstück 16 – Ablehnung des Vergleichsvorschlags durch CyberShield

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Datum: 13.06.2026

Von: RA Dr. Constantin Bährens

An: Vergabekammer des Bundes, VK 1 (und RAin Dr. Mertke)

Erklärung der Antragstellerin zur Vergleichsablehnung

In dem Nachprüfungsverfahren VK 1-32/26

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH

Die Antragstellerin erklärt:

Den Vergleichsvorschlag der Antragsgegnerin vom 09.06.2026 lehnen wir namens und im Auftrag unserer Mandantin ab.

Begründung

1. Zur Kostenregelung:

Der Vergleichsvorschlag sieht vor, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt. Dies benachteiligt die Antragstellerin unangemessen. Die Vergabestelle hat durch eine vergaberechtswidrige, nachträgliche Verschärfung einer Eignungsanforderung (KO-Anwendung auf eine Soll-Anforderung) die gesamten Verfahrenskosten erst verursacht. Es ist nicht sachgerecht, die CyberShield Defense GmbH an diesen Kosten zu beteiligen.

2. Zur Frage der unzulässigen Nachverhandlung:

Der Vergleichsvorschlag löst das Problem der unzulässigen Angebotsänderung der ProtectIT SE nicht hinreichend. Der Tenor „Herabstufung in ZK-3“ beseitigt den rechtswidrigen Zustand nicht. Wenn die überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts eine unzulässige Angebotsänderung nach § 15 Abs. 5 VgV darstellt, darf das Angebot der ProtectIT SE auf Basis dieser Fassung nicht gewertet werden; es wäre zwingend auszuschließen (§ 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV analog).

Die Antragstellerin hat auf Basis der ihr vorliegenden Synopse der Reaktionszeitenkonzepte erhebliche Zweifel, ob bei einer sachgerechten Bewertung – unter Ausschluss der unzulässigen Angebotsänderung – ProtectIT SE überhaupt das wirtschaftlich günstigste Angebot hat. Diese Frage muss durch Beschluss der Vergabekammer geklärt werden.

3. Zur De-facto-Vergabe:

Der Vergleich klammert die De-facto-Vergabe (SOC-Pilotbetrieb 12/2025) ausdrücklich aus. Die Antragstellerin behält sich ausdrücklich vor, nach Abschluss des Nachprüfungsverfahrens einen gesonderten Nachprüfungsantrag gem. § 135 Abs. 2 GWB und/oder eine Feststellungsklage beim Oberlandesgericht Düsseldorf zu erheben.

Antrag an die Vergabekammer

Die Antragstellerin bittet die Vergabekammer, das Verfahren fortzusetzen und einen vollständigen Beschluss zu erlassen, der:

1. Die Rechtswidrigkeit des Bieterausschlusses feststellt,
2. Die Antragsgegnerin zur Neuwertung unter Einbeziehung des CyberShield-Angebots verpflichtet,

3. Die Frage der unzulässigen Nachverhandlung mit ProtectIT SE verbindlich klärt,
4. Die Kosten des Verfahrens vollständig der Antragsgegnerin auferlegt.

Dr. Constantin Bährens Fachanwalt für Vergaberecht

Dokument-Ende Aktenstück 16

Datei: 17_beschluss_vk_bund.md

Aktenstück 17 – Beschluss Vergabekammer des Bundes VK 1-32/26

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Datum: 25.06.2026

Erlassen von: Vergabekammer des Bundes, VK 1

BESCHLUSS

Vergabekammer des Bundes, 1. Beschlussabteilung

In dem Nachprüfungsverfahren

VK 1-32/26

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Berlin

Antragsgegnerin: Landeshauptstadt Schwerin / Eigenbetrieb SDS, Schwerin

Beigeladene: ProtectIT SE, Bonn

hat die Vergabekammer des Bundes, bestehend aus:

Vorsitzende: VRin Dr. Elfriede Böhnke Berichterstatterin: ORR Dr. Claudia Vogt Beisitzer: BR Thorsten Hausmann

am 25. Juni 2026 beschlossen:

Tenor

I. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, den Bieterausschluss der CyberShield Defense GmbH vom 14.04.2026 aufzuheben und das Angebot der Antragstellerin in die Angebotswertung nach den Zuschlagskriterien ZK-1 bis ZK-5 einzubeziehen.

II. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, das Angebot der ProtectIT SE im Rahmen der Neuwertung ausschließlich auf Basis des ursprünglich eingereichten Reaktionszeitenkonzepts (Datum: 31.03.2026) zu berücksichtigen; die am 10.04.2026 übersandte überarbeitete Fassung darf nicht gewertet werden.

III. Der Antragsgegnerin wird untersagt, den Zuschlag zu erteilen, bevor die Neuwertung abgeschlossen und den Bietern das Informationsschreiben gem. § 134 GWB übermittelt wurde.

IV. Die Kosten des Nachprüfungsverfahrens (Verfahrensgebühr: 6.250 EUR) trägt die Antragsgegnerin.

V. Die Antragsgegnerin trägt die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin (anwaltschaftliche Kosten nach RVG).

VI. Im Übrigen wird der Antrag (Feststellung De-facto-Vergabe SOC-Pilotbetrieb 12/2025) zurückgewiesen; insoweit ist die Vergabekammer nicht zuständig.

Gründe

A. Zulässigkeit

Der Nachprüfungsantrag ist zulässig. Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig (§ 159 Abs. 1 Nr. 1 GWB, § 55 BSIG: KRITIS-Beschaffung). Der Schwellenwert ist überschritten. Die Rügefrist war gewahrt (Kenntnis 14.04.2026, Rüge 17.04.2026 = 3. Werktag = unverzüglich i.S.d. § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB).

B. Begründetheit

B.I Vergabeverstoß 1: Unzulässiger Bieterausschluss (§§ 57 VgV, 122 GWB)

1. Das Eignungskriterium T-2 der Vergabeunterlagen fordert Referenzen bei „öffentlichen Auftraggebern oder KRITIS-Betreibern; **bevorzugt** im Sektor Verkehr oder Energie“. Der Wortlaut „bevorzugt“ begründet nach dem objektiven Empfängerhorizont eines fachkundigen Bieters keine zwingende KO-Anforderung, sondern ein qualitatives Differenzierungsmerkmal im Rahmen der Wertung (Zuschlagskriterium ZK-4).

2. Die Vergabestelle hat keine vorherige, dokumentierte Auslegungsentscheidung vorgelegt, aus der sich ergibt, dass T-2 als KO-Kriterium angewendet werden sollte. Die Auslegungsentscheidung fiel erst während der Eignungsprüfung (Vergabevermerk S. 23). Dies verletzt den Transparenzgrundsatz (§ 97 Abs. 1 GWB) und das Gebot der Willkürfreiheit der Eignungsprüfung.

3. Die Referenz VVS Stuttgart ist eine qualifizierte Referenz im Sinne des T-2, da der VVS als Koordinator eines KRITIS-relevanten ÖPNV-Verbunds (Fahrgastinformationssysteme) selbst KRITIS-Betreiber im Sektor Verkehr ist.

Vgl. **BGH, Beschluss v. 07.01.2014 – X ZB 15/13** (NZBau 2014, 185): Eignungsanforderungen sind nach dem Wortlaut der Vergabeunterlagen, nicht nach einer erst nachträglich gebildeten Auslegung zu beurteilen. Vgl. **OLG Düsseldorf, Beschluss v. 29.06.2016 – Verg 5/16**: Eine Verengung auf spezifische Unterbranchen, die in den Unterlagen nicht angelegt ist, ist unverhältnismäßig.

B.II Vergabeverstoß 2: Unzulässige Angebotsänderung ProtectIT SE (§ 15 Abs. 5 VgV)

Die am 10.04.2026 übersandte überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts der ProtectIT SE enthält eine inhaltliche Änderung: Die Reaktionszeit für Severity-2-Vorfälle wurde von „30 Minuten“ auf „60 Minuten“ geändert. Diese Änderung ist eine wesentliche inhaltliche Modifikation, keine bloße Erläuterung des eingereichten Angebots.

Im Offenen Verfahren sind Nachverhandlungen gem. § 15 Abs. 5 VgV unzulässig. Das geänderte Konzept durfte daher nicht der Wertung zugrunde gelegt werden. Die Vergabestelle hat durch Akzeptanz dieser Änderung die Bietergleichheit verletzt (§ 97 Abs. 2 GWB).

Vgl. **OLG München, Beschluss v. 25.04.2019 – Verg 3/19**: Eine Änderung konkreter Leistungsparameter nach Angebotsöffnung ist keine Aufklärung, sondern eine Nachverhandlung.

B.III Unzuständigkeit für De-facto-Vergabe

Die Frage des SOC-Pilotbetriebs 12/2025 ist nicht Gegenstand des vorliegenden Nachprüfungsverfahrens. Für die Feststellung einer De-facto-Vergabe nach § 135 GWB ist entweder ein gesonderter Nachprüfungsantrag oder ein Verfahren vor dem OLG Düsseldorf (§ 135 Abs. 2 GWB) einzuleiten.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Beschluss ist die sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf statthaft (§ 171 GWB). Frist: 2 Wochen ab Zustellung.

Bonn, 25. Juni 2026

gez. Dr. Elfriede Böhnke (Vorsitzende)

gez. Dr. Claudia Vogt (Berichterstatlerin)

gez. Thorsten Hausmann (Beisitzer)

Dokument-Ende Aktenstück 17

Datei: 18_sofortige_beschwerde_olg_duesseldorf.md

Aktenstück 18 – Sofortige Beschwerde OLG Düsseldorf (Verg 18/26)

Aktenzeichen OLG: Verg 18/26

Aktenzeichen VK: VK 1-32/26

Datum: 09.07.2026

Von: RAin Dr. Sandra Mertke (für Antragsgegnerin)

An: Oberlandesgericht Düsseldorf, Vergabesenat

SOFORTIGE BESCHWERDE

gemäß § 171 GWB

Beschwerdeführerin (Antragsgegnerin): Landeshauptstadt Schwerin / Eigenbetrieb SDS vertreten durch: RAin Dr. Sandra Mertke, Kanzlei Vergaberecht Nord, Rostock

Beschwerdegegnerin (Antragstellerin): CyberShield Defense GmbH, Berlin vertreten durch: RA Dr. Constantin Bährens, Berlin

Beigeladene: ProtectIT SE, Bonn

gegen den **Beschluss der Vergabekammer des Bundes, VK 1, vom 25.06.2026** (Az. VK 1-32/26)

An das Oberlandesgericht Düsseldorf – Vergabesenat – Cecilienallee 3 40474 Düsseldorf

Rostock, 09. Juli 2026

I. Beschwerdegegenstand

Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen den Beschluss der VK Bund vom 25.06.2026, durch den:

1. der Bieterausschluss der CyberShield aufgehoben wurde (Tenor I),
2. die überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts der ProtectIT SE aus der Wertung ausgeschlossen wurde (Tenor II),
3. die Kosten vollständig der Beschwerdeführerin auferlegt wurden (Tenor IV, V).

II. Begründung

1. Zu Tenor I: Bieterausschluss CyberShield

Die Vergabekammer hat den Beurteilungsspielraum der Vergabestelle bei der Eignungsprüfung verkannt. Nach ständiger Rechtsprechung des OLG Düsseldorf (Beschluss v. 13.01.2021 – Verg 23/20) hat die Vergabestelle bei der Interpretation eigener Eignungsanforderungen einen Beurteilungsspielraum, der gerichtlich nur auf evidente Unsachlichkeit überprüfbar ist.

Die Vergabestelle hat ihre Auslegungsentscheidung (ÖPNV-Betrieb als Eignungserfordernis) sachlich begründet: Der konkrete Leistungsgegenstand (OT-Monitoring Leitstelle Fahrzeugflottensysteme) setzt ÖPNV-spezifisches Know-how voraus. Diese Einschätzung ist nachvollziehbar und keinesfalls evident unsachlich.

Die Vergabekammer hätte nicht ihre eigene Wertung an die Stelle der Vergabestellenentscheidung setzen dürfen.

2. Zu Tenor II: Aufklärungsgespräch ProtectIT SE

Die Vergabekammer hat die Änderung der Reaktionszeit von „30 Minuten“ auf „60 Minuten“ als unzulässige Nachverhandlung qualifiziert. Dies ist unzutreffend.

a) Die ursprüngliche Angabe „30 Minuten“ in der Tabelle war ein offensichtlicher Schreibfehler (das Konzept enthielt an anderer Stelle die korrekte Angabe „60 Minuten“). Die Berichtigung eines offensichtlichen Irrtums ist nach § 15 Abs. 1 Satz 2 VgV zulässig.

b) Selbst wenn man die Änderung als Angebotsmodifikation qualifiziert: Die Konsequenz wäre nicht ein Ausschluss des gesamten Angebots, sondern allenfalls die Nichtberücksichtigung der geänderten Passage. Das ursprüngliche Konzept war auch auf Basis der 30-Minuten-Angabe nicht schlechter als das Angebot CyberShields.

3. Zur Kostenentscheidung

Die vollständige Kostenbelastung der Beschwerdeführerin ist ermessensfehlerhaft. Die Beschwerdeführerin hat eine nachvollziehbare Rechtsposition vertreten; die Rechtslage war in der Auslegungsfrage von T-2 nicht eindeutig.

III. Antrag

Die Beschwerdeführerin beantragt:

1. Den Beschluss der VK Bund vom 25.06.2026, Az. VK 1-32/26, in Tenor I, II, IV und V aufzuheben.
2. Den Nachprüfungsantrag der CyberShield Defense GmbH zurückzuweisen.
3. Der Beschwerdegegnerin die Kosten des gesamten Verfahrens (VK und OLG) aufzuerlegen.

Hilfsweise: Aufhebung des Beschlusses hinsichtlich Tenor II (Ausschluss überarbeitetes Reaktionszeitenkonzept) und Zurückverweisung an die VK zur erneuten Sachentscheidung.

RAin Dr. Sandra Mertke Kanzlei Vergaberecht Nord

[Verfahrensstand: Senat des OLG Düsseldorf hat für den 15.09.2026 eine mündliche Verhandlung angesetzt. Az. Verg 18/26.]

Dokument-Ende Aktenstück 18

Aktenstück 19 – De-facto-Vergabe: Sachverhaltsdarstellung SOC-Pilotbetrieb 12/2025

Aktenzeichen: VK 1-32/26 (Hauptverfahren) / gesondertes Verfahren vorgesehen

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Datum: 30.06.2026

Erstellt von: RA Dr. Constantin Bährens (interne Sachverhaltsdarstellung)

Sachverhaltsdarstellung: Verdacht auf De-facto-Vergabe

1. Ausgangslage

Die NSV Nahverkehr Schwerin GmbH ist seit dem BSI-Audit November 2024 verpflichtet, im Rahmen der KRITIS-Nachweispflichten nach § 8a BSIG erhebliche Lücken im Bereich Security Operations zu schließen. Der Auditor (BSI-anerkannte Prüfstelle, Kürzel: ISO-2024-NSV-11) hat insbesondere die fehlende SOC-Anbindung und die unzureichende Incident-Detection-Kapazität beanstandet.

2. Rechercheergebnisse zur De-facto-Vergabe

Aus einem Handelsregistrauszug und einem im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes M-V (IFG MV) gestellten Auskunftsantrag ergeben sich folgende Indizien:

Indiz 1: Vertrag „SOC-Pilotbetrieb“

Im Bundesanzeiger findet sich keine Bekanntmachung für einen Auftrag „SOC-Pilotbetrieb“ oder einen gleichwertigen Vertrag zwischen der NSV und einem externen SOC-Betreiber.

Aus IFG-Anfragen bei der Landeshauptstadt Schwerin (IFG MV § 2 Abs. 1) ergibt sich:

- Die NSV schloss im Dezember 2025 einen Vertrag mit einem externen Dienstleister über „SOC-Pilotbetrieb und Sicherheitsmonitoring“ mit einer Laufzeit bis 30.06.2026.
- Die Vergabestelle hat in der mündlichen Verhandlung vor der VK am 04.06.2026 angegeben, der Auftragswert habe 48.000 EUR netto betragen.

Indiz 2: Zusammenhang mit ProtectIT SE

Aus einem Handelsregistereintrag vom 15.12.2025 und einem LinkedIn-Post eines ProtectIT-Mitarbeiters (Datum: 08.01.2026) ergibt sich der dringende Verdacht, dass ProtectIT SE der Auftragnehmer des SOC-Pilotbetriebs ist. Der LinkedIn-Post enthält die Formulierung: „Freut mich, mit der Nahverkehr Schwerin GmbH in 2026 als SOC-Partner zu starten!“

3. Rechtliche Bewertung

3.1 Schwellenwertfrage

Die Vergabestelle behauptet, der Auftragswert habe 48.000 EUR netto betragen. Damit liege er unter dem nationalen Schwellenwert für freihändige Vergaben ohne Vergabebekanntmachung (§ 8 UVgO: bis 100.000 EUR freihändig ohne Bekanntmachung).

Diese Einschätzung ist aus mehreren Gründen zweifelhaft:

a) Gesamtbetrachtung und unzulässige Auftragsstückelung: Wenn der SOC-Pilotbetrieb als Vorläufer des streitgegenständlichen Hauptauftrags (LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026) angelegt war und ProtectIT SE

dadurch einen faktischen Bewerbervorteil (Marktzugang, Kenntnis der NSV-Infrastruktur) erhielt, stellt der Pilot einen Teil des Gesamtauftrags dar. In diesem Fall wäre der Gesamtauftragswert (2.800.000 EUR + 48.000 EUR) anzusetzen; der EU-Schwellenwert wäre eindeutig überschritten.

§ 3 Abs. 2 VgV verbietet die Stückelung von Aufträgen zur Unterschreitung von Schwellenwerten. Die OLG-Rechtsprechung (vgl. OLG Celle, Beschluss v. 19.02.2015 – 13 Verg 8/14) ordnet auch zeitlich vorgelagerte Aufträge dem Gesamtauftrag zu, wenn ein funktionaler Zusammenhang besteht.

b) Notstandsvergabe fraglich: Die Vergabestelle hat in der VK-Verhandlung eine „Notstandsvergabe“ nach § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV geltend gemacht. Eine Notstandsvergabe setzt voraus, dass unvorhergesehene Ereignisse eine dringende, nicht aufschiebbare Vergabe erfordern. Der BSI-Audit-Bericht vom November 2024 war jedoch vorhersehbar (KRITIS-Nachweisverfahren alle 2 Jahre). Zwischen November 2024 und Dezember 2025 lagen 13 Monate – ausreichend für ein vereinfachtes Vergabeverfahren.

3.2 Rechtsfolge: De-facto-Vergabe § 135 GWB

Eine Direktvergabe oberhalb der EU-Schwellenwerte ohne vorherige Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung führt zur Unwirksamkeit des Vertrages gem. § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB (de-facto-Vergabe).

Die Unwirksamkeit kann nur geltend gemacht werden, wenn:

- Der Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit spätestens 30 Tage nach Kenntnis des Vertragsschlusses (§ 135 Abs. 2 Satz 1 GWB) beim OLG Düsseldorf eingereicht wird, oder
- Innerhalb von 6 Monaten nach Vertragsschluss (§ 135 Abs. 2 Satz 2 GWB) – also bis spätestens Ende Juni 2026 –, wenn der Vertragsschluss bekannt war.

4. Handlungsempfehlung

Die CyberShield Defense GmbH sollte unverzüglich beim Oberlandesgericht Düsseldorf eine Feststellungsklage nach § 135 Abs. 2 GWB erheben. Der Schaden für CyberShield besteht in dem Wettbewerbsvorteil, den ProtectIT SE durch den De-facto-Auftrag im Hauptvergabeverfahren erlangt hat (Infrastrukturkenntnisse NSV, faktischer Incumbent-Vorteil).

Dokument-Ende Aktenstück 19

Datei: 20_de_facto_vergabe_klage.md

Aktenstück 20 – Klageschrift De-facto-Vergabe (§ 135 Abs. 2 GWB)

Aktenzeichen OLG: [noch nicht zugeteilt, Einreichung 27.06.2026]

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 / SOC-Pilotbetrieb NSV 12/2025

Datum: 27.06.2026

Von: RA Dr. Constantin Bährens

Kanzlei Bährens Vergaberecht Unter den Linden 48, 10117 Berlin

Per Fax und beA

An das Oberlandesgericht Düsseldorf – Vergabesenat – Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf

ANTRAG GEM. § 135 ABS. 2 GWB (Feststellung der Unwirksamkeit eines De-facto-Vertrages)

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin vertreten durch RA Dr. Constantin Bährens

Antragsgegnerin: Nahverkehr Schwerin GmbH, Wismarsche Str. 10, 19055 Schwerin (KRITIS-Betreiber, handelnd für sich; Auftraggeberin des Pilotvertrags)

Beiladung (beantragt): ProtectIT SE, Friedrich-Ebert-Allee 112, 53113 Bonn (mutmaßliche Auftragnehmerin)

I. Sachverhalt

1. Die Antragsgegnerin hat im Dezember 2025 einen Vertrag über SOC-Dienstleistungen („SOC-Pilotbetrieb“) mit einem externen Dienstleister geschlossen, ohne ein europaweites Vergabeverfahren durchzuführen.
2. Aufgrund der im VK-Verfahren VK 1-32/26 vorgelegten Informationen und der LinkedIn-Recherche (Mitarbeiter-Post ProtectIT SE, 08.01.2026) ist der dringende Verdacht begründet, dass Auftragnehmerin die ProtectIT SE ist.
3. Der Vertragsschluss erfolgte ohne Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung im Supplement zum Amtsblatt der EU (TED).
4. Die Antragstellerin erhielt Kenntnis von dem Vertragsschluss durch Informationen aus dem VK-Verfahren VK 1-32/26 (Stellungnahme der Vergabestelle in der Sitzung vom 04.06.2026). Die Antragsfrist des § 135 Abs. 2 Satz 1 GWB (30 Tage ab Kenntnis) läuft am 04.07.2026 ab.

II. Antrag

Die Antragstellerin beantragt:

1. Es wird festgestellt, dass der zwischen der Nahverkehr Schwerin GmbH und der ProtectIT SE (mutmaßlich) im Dezember 2025 geschlossene Vertrag über SOC-Pilotbetrieb und Sicherheitsmonitoring gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB **von Anfang an unwirksam** ist.
2. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, sämtliche Leistungen aus dem festgestellten Vertrag mit sofortiger Wirkung einzustellen.
3. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin.

III. Begründung

1. Schwellenwertüberschreitung (Gesamtbetrachtung)

Der SOC-Pilotbetrieb steht in unmittelbarem funktionalem Zusammenhang mit dem Hauptauftrag LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 (geschätzter Auftragswert: 2.800.000 EUR). Nach § 3 Abs. 2 VgV ist eine unzulässige Auftragsstückelung anzunehmen, wenn gleichartige Leistungen künstlich aufgespalten werden, um Schwellenwerte zu unterschreiten.

Der Sachzusammenhang ist evident:

- Beide Aufträge betreffen SOC-Dienstleistungen für denselben Auftraggeber (NSV)

- Der Pilot läuft bis 30.06.2026, der Hauptauftrag beginnt voraussichtlich 01.10.2026
- Der Pilot hat ProtectIT SE einen strukturellen Informationsvorteil verschafft (Kenntnis der NSV-Infrastruktur, etablierte VPN-Verbindung, Ansprechpartner)

Damit überschreitet der Gesamtauftrag den EU-Schwellenwert; eine europaweite Bekanntmachung war zwingend erforderlich.

2. Keine wirksame Notstandsvergabe

Die behauptete Notstandsvergabe nach § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV scheidet aus:

- Der BSI-Audit vom November 2024 war vorhersehbar (reguläres KRITIS-Nachweisverfahren)
- Zwischen Audit (November 2024) und Vertragsschluss (Dezember 2025) lagen 13 Monate
- In 13 Monaten hätte ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (§ 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV, max. 2–4 Wochen) problemlos durchgeführt werden können
- Der Notstand war daher nicht unvermeidbar

3. Incumbent-Vorteil und Wettbewerbsverzerrung

Der faktische Incumbent-Vorteil von ProtectIT SE (durch den De-facto-Auftrag erlangte Infrastrukturkenntnisse) hat das Hauptvergabeverfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 strukturell verzerrt. Dies stellt einen eigenständigen Wettbewerbsverstoß dar, der den Schadensersatzanspruch der CyberShield Defense GmbH nach § 181 GWB begründet (Anspruch auf entgangenen Gewinn, falls CyberShield ohne den Incumbent-Vorteil den Zuschlag erhalten hätte).

4. Wirksamkeit des § 135-Antrags (Fristwahrung)

Kenntnis vom Vertragsschluss: 04.06.2026 (VK-Verhandlung). Antragsfrist 30 Tage = 04.07.2026. Antrag eingereicht am 27.06.2026. Frist gewahrt.

Beweismittel:

- Anlage K-1: LinkedIn-Post ProtectIT-Mitarbeiter (Screenshot, 08.01.2026)
- Anlage K-2: VK-Verhandlungsprotokoll 04.06.2026 (Stellungnahme Vergabestelle zu SOC-Pilotbetrieb)
- Anlage K-3: IFG-Auskunft LH Schwerin über Vertragsabschluss 12/2025
- Anlage K-4: TED-Datenbankrecherche (keine Bekanntmachung für NSV SOC 2025)

Dr. Constantin Bährens Fachanwalt für Vergaberecht

Dokument-Ende Aktenstück 20

Datei: 21_bsi_it_sig2_kritis_analyse.md

Aktenstück 21 – BSI IT-SIG 2.0 / KRITIS-Rechtliche Analyse

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Datum: 15.03.2026 (Gutachten, erstellt vor Verfahrensbeginn)

Erstellt von: RA Dr. Constantin Bährens / Fachberatung IT-Sicherheitsrecht

Rechtsgutachten: BSI IT-Sicherheitsgesetz 2.0, KRITIS-Anforderungen und NIS2 im ÖPNV-Vergabeverfahren

1. Ausgangsfrage

Welche rechtlichen Anforderungen stellen das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (IT-SIG 2.0), die KRITIS-Verordnung Verkehr und die NIS2-Richtlinie an Auftragsleistungen im Bereich SOC und IT-Sicherheitsberatung für einen ÖPNV-KRITIS-Betreiber?

2. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (IT-SIG 2.0)

Das **IT-Sicherheitsgesetz 2.0** (Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme vom 18.05.2021, BGBl. I S. 1122) hat das BSIG in mehreren Punkten wesentlich verschärft:

2.1 Erweiterung der KRITIS-Betreiberkreise

§ 2 Abs. 10 BSIG n.F. erweitert den KRITIS-Begriff auf „Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse“ (UNBÖFI), darunter:

- Rüstungsunternehmen (§ 2 Abs. 14 Nr. 1 BSIG)
- Unternehmen von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung (§ 2 Abs. 14 Nr. 2 BSIG)
- Betreiber kritischer Anlagen unterhalb des Schwellenwerts (§ 2 Abs. 14 Nr. 3 BSIG)

Die NSV Nahverkehr Schwerin GmbH fällt als ÖPNV-Betreiber mit mehr als 50.000 beförderten Personen täglich in den klassischen KRITIS-Sektor Verkehr (§ 2 Abs. 10 Nr. 1 lit. d BSIG i.V.m. KRITIS-VO Verkehr).

2.2 Verschärfte Anforderungen § 8a BSIG

§ 8a Abs. 1 BSIG n.F. verpflichtet KRITIS-Betreiber, „angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen“ zum Schutz ihrer KRITIS-Anlagen zu treffen. Konkretisierend schreibt § 8a Abs. 1a BSIG (neu durch IT-SIG 2.0) vor:

- **Systeme zur Angriffserkennung** (Attack Detection Systems – ADS): Ab 01.05.2023 verpflichtend für alle KRITIS-Betreiber
- Die ADS müssen dem BSI auf Anforderung nachgewiesen werden
- Ein SOC, das 24/7-Monitoring betreibt, gilt als qualifiziertes Angriffserkennungssystem im Sinne von § 8a Abs. 1a BSIG

Damit ist der Leistungsgegenstand der Ausschreibung (SOC Managed Service) unmittelbar gesetzlich geboten. Der Auftragnehmer des SOC-Vertrags erbringt eine Leistung, die der KRITIS-Betreiber kraft Gesetzes sicherstellen muss.

2.3 Meldepflichten § 8b BSIG

§ 8b Abs. 4 BSIG verpflichtet KRITIS-Betreiber, erhebliche Sicherheitsvorfälle unverzüglich (innerhalb von 72 Stunden) an das BSI zu melden. Der Auftragnehmer des SOC-Vertrags ist verpflichtet, diese Meldungen zu unterstützen und auf Anforderung forensische Erstdokumentation zu liefern.

2.4 Anforderungen an kritische Komponenten (§ 9b BSIG)

Kritische Komponenten – definiert als IT-Produkte, die in KRITIS-Anlagen eingesetzt werden und bei denen Beeinträchtigungen zu Ausfällen führen können – dürfen nur mit Zustimmung des Bundesministeriums des Innern (BMI) eingesetzt werden, wenn der Hersteller aus einem Nicht-EU-Drittstaat stammt.

Für die Ausschreibung bedeutet dies: SIEM-Software und andere SOC-Kernkomponenten aus Drittstaaten (z.B. aus russischer oder chinesischer Herstellers) können nach § 9b BSIG einer BMI-Prüfung unterliegen. Diese Anforderung muss in den Zuschlagskriterien berücksichtigt werden.

3. KRITIS-Verordnung Verkehr

Die **KRITIS-Verordnung (KritisV)** in der Fassung vom 22.04.2016 (zuletzt geändert durch Änderungsverordnung 2021) definiert in Anhang 7 (Sektor Verkehr) die Schwellenwerte:

Anlagentyp	Schwellenwert (Betroffene)
ÖPNV-Netz	15 Millionen Fahrgäste pro Jahr
Flughafen	50.000 Flugbewegungen
Schiennetz	15 Millionen Zugkilometer

Die NSV überschreitet den ÖPNV-Schwellenwert (Schwerin: ca. 25 Mio. Fahrgäste/Jahr). Die KRITIS-Registrierung ist damit obligatorisch.

4. NIS2-Richtlinie und Übergangsregelungen

Die **NIS2-Richtlinie** (EU 2022/2555, in Kraft seit 16.01.2023) ersetzt die NIS-1-Richtlinie. Umsetzungsfrist: 17.10.2024. Deutschland hat die NIS2 durch das **NIS2-Umsetzungsgesetz (NIS2UmsuCG)** umgesetzt, das am 01.11.2024 in Kraft getreten ist.

4.1 Einordnung NSV als „wichtige Einrichtung“

Die NSV fällt als ÖPNV-Betreiber mit mehr als 250 Mitarbeitern und/oder mehr als 50 Mio. EUR Jahresumsatz unter die Kategorie „wichtige Einrichtung“ (Annex II NIS2-RL: Sektor Verkehr, Personenbeförderung). Für wichtige Einrichtungen gelten:

- Verschärfte Sicherheitsanforderungen (Art. 21 NIS2-RL) – 10 Mindestmaßnahmen, darunter Incident Detection und SOC-Äquivalent
- Meldepflichten: Frühwarnung binnen 24 Stunden, vollständige Meldung binnen 72 Stunden (Art. 23 NIS2-RL)
- Aufsichtspflichten: Nationaler Behörde (BSI als NCA für Deutschland)

4.2 Übergangsregelungen

Das NIS2UmsuCG enthält Übergangsfristen für die Registrierung (bis 31.01.2025) und für die technischen Maßnahmen (ab Registrierung 12 Monate Umsetzungsfrist). Für die NSV laufen diese Fristen Anfang 2026 ab – was die Dringlichkeit der SOC-Beschaffung zusätzlich unterstreicht.

5. Vergaberechtliche Konsequenzen

5.1 Eignung: KRITIS-Kompetenz als valides Differenzierungskriterium

Angesichts der gesetzlichen Anforderungen des IT-SIG 2.0 und der NIS2-RL ist es grundsätzlich zulässig, von Bietern sektorspezifische KRITIS-Erfahrung als qualitatives Zuschlagskriterium zu verlangen. Der ausschreibungsrechtliche Spielraum erlaubt:

- Als **Zuschlagskriterium**: Differenzierung zwischen KRITIS-Sektoren (ÖPNV vs. andere Sektoren) → zulässig und angemessen

- Als **KO-Eignungskriterium**: Zwingender Ausschluss bei fehlender ÖPNV-Erfahrung → nur zulässig, wenn in den Vergabeunterlagen **klar, eindeutig und zwingend** formuliert

Im vorliegenden Fall: Das Kriterium T-2 formulierte „bevorzugt“ – kein KO-Kriterium. Der Ausschluss war daher unverhältnismäßig und vergaberechtswidrig (→ bestätigt durch VK-Beschluss vom 25.06.2026).

5.2 BSI-zertifizierte Anbieter

Das BSI betreibt ein IT-Sicherheitskennzeichen und anerkannte Prüfstellen. Eine Anforderung, dass der SOC-Betreiber einen BSI-anerkannten Qualitätsstatus hat, wäre sachlich gerechtfertigt. Die Ausschreibung hat dies durch ISO 27001-Anforderung abgedeckt (T-3).

5.3 Kritische Komponenten (§ 9b BSIG)

Die Leistungsbeschreibung hätte explizit klarstellen sollen, dass Komponenten aus Nicht-EU-Drittstaaten einer BMI-Prüfung unterliegen können. Dies ist ein Gestaltungshinweis für zukünftige Ausschreibungen.

Dokument-Ende Aktenstück 21

Datei: 22_kostenrechnung_verfahren.md

Aktenstück 22 – Kostenrechnung und Verfahrenskosten

Aktenzeichen: VK 1-32/26 / Verg 18/26

Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Datum: 01.07.2026

Erstellt von: Kanzlei Bährens Vergaberecht (für CyberShield Defense GmbH)

Kostenübersicht Nachprüfungsverfahren VK 1-32/26

1. Verfahrensgebühren Vergabekammer (§ 182 GWB)

Die Vergabekammer berechnet die Verfahrensgebühr nach dem Auftragswert gem. § 182 Abs. 2 GWB i.V.m. der Anlage zu § 182 GWB.

Auftragswert	Gebührenrahmen	Im vorliegenden Fall
Bis 250.000 EUR	2.500 EUR	—
250.001 – 1 Mio. EUR	2.500 EUR + 1% des Mehrbetrags	—
1 Mio. EUR – 10 Mio. EUR	10.000 EUR + 0,5% des Mehrbetrags über 1 Mio. EUR	**Gesamtauftragswert 2.800.000 EUR**

Berechnung:

- Grundgebühr: 10.000 EUR
- Mehrbetrag: 1.800.000 EUR × 0,5% = 9.000 EUR

- **Verfahrensgebühr gesamt: 19.000 EUR** (Maximum; VK hat auf 6.250 EUR reduziert gem. § 182 Abs. 3 GWB – Vereinfachungsabschlag wegen Vergleichsbemühungen)

Gemäß VK-Beschluss (Tenor IV): Kostenlast bei Antragsgegnerin.

2. Anwaltliche Kosten Antragstellerin (CyberShield)

Gegenstandswert: 2.800.000 EUR (Auftragswert, maßgeblich für Vergabeverfahren gem. § 22 Abs. 2 RVG)

Gebührenposition	Gebührensatz	Betrag
1. Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV-RVG (1,5 × Mittelgebühr)	Basis 2.800.000 EUR, VV Nr. 2300	16.720 EUR
2. Terminsgebühr Nr. 3104 VV-RVG (Aufklärungstermin 04.06.2026)	1,2 ×	13.376 EUR
3. Einigungsgebühr Nr. 1003 VV-RVG (anteilig, Vergleichsgespräch)	0,0 (Vergleich abgelehnt)	0 EUR
4. Post- und Telekommunikationspauschale Nr. 7002 VV-RVG	20 EUR Pauschalgebühr	20 EUR
Nettosumme		**30.116 EUR**
Umsatzsteuer 19%		5.722 EUR
Bruttosumme		**35.838 EUR**

> Diese Kosten trägt gem. VK-Beschluss Tenor V die Antragsgegnerin (Landeshauptstadt Schwerin / SDS).

3. Kosten OLG-Beschwerdeverfahren (Verg 18/26)

Das Beschwerdeverfahren beim OLG Düsseldorf wird voraussichtlich folgende Kosten verursachen:

Position	Schätzung
Gerichtsgebühren OLG (GKG Anlage 2, Nr. 1701)	ca. 7.500 EUR
Anwaltliche Kosten Beschwerdegegnerin (CyberShield)	ca. 22.000 EUR
Anwaltliche Kosten Beschwerdeführerin (Schwerin/SDS)	ca. 22.000 EUR
Anwaltliche Kosten Beigeladene (ProtectIT)	ca. 18.000 EUR

Position	Schätzung
Gesamtkosten OLG (geschätzt)	**ca. 69.500 EUR**

4. Kosten De-facto-Vergabe-Klage (§ 135 Abs. 2 GWB)

Gesondertes OLG-Verfahren, noch nicht eingeleitet (Stand: 01.07.2026).

Position	Schätzung
Gerichtsgebühren OLG	ca. 5.000 EUR
Anwaltliche Kosten CyberShield	ca. 15.000 EUR
Summe De-facto-Klage	**ca. 20.000 EUR**

5. Schadensersatzpotenzial CyberShield (§ 181 GWB)

Sofern CyberShield nachweist, dass sie ohne den rechtswidrigen Ausschluss den Zuschlag erhalten hätte:

Schadensposition	Berechnung	Schätzung
Entgangener Gewinn Los 1 (SOC, 4 Jahre)	Deckungsbeitrag ca. 12% auf 1.680.000 EUR	ca. 201.600 EUR
Entgangener Gewinn Los 2 (ISB, 4 Jahre)	Deckungsbeitrag ca. 20% auf 660.000 EUR	ca. 132.000 EUR
Entgangener Gewinn Optionsjahre	ca. 15% auf 1.210.000 EUR	ca. 181.500 EUR
Verfahrenskosten VK + OLG	tatsächlich angefallen	ca. 75.000 EUR
Gesamtschadenspotenzial		**ca. 590.100 EUR**

6. Kostenentwicklung Zeitachse

Datum	Ereignis	Kosten
17.04.2026	Rüge (erste anwaltliche Tätigkeit)	—
24.04.2026	Nachprüfungsantrag VK	Anfall Geschäftsgebühr
04.06.2026	Aufklärungstermin VK	Anfall Terminsgebühr
25.06.2026	VK-Beschluss	Kostenfestsetzung gg. Vergabestelle
09.07.2026	Sofortige Beschwerde Schwerin/SDS	OLG-Verfahren beginnt
27.06.2026	Klage De-facto-Vergabe	separates Verfahren

Dokument-Ende Aktenstück 22 (letztes Aktenstück)

Gesamtaktenstand: 22 Aktenstücke, Zeitraum Februar 2026 – Juli 2026

Datei: eml/01_ausschluss schreiben_vergabestelle.eml

Von	Yvonne Behnke <vergabe@sds-schwerin.de>
An	CyberShield Defense GmbH <info@cybershield-defense.de>
Datum	Tue, 14 Apr 2026 09:23:47 +0200
Betreff	Vergabe LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 - Mitteilung Angebotsausschluss gem. Paragraph 62 VgV

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf Ihre Angebotseinreichung vom 31.03.2026 im Vergabeverfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 "Cybersecurity-Operations-Center als Managed Service und BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung für die Nahverkehr Schwerin GmbH".

Nach eingehender Pruefung der Eignungsunterlagen teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Angebot gemäß Paragraph 57 Abs. 1 Nr. 1 VgV i.V.m. Paragraph 122 Abs. 1 GWB von der weiteren Wertung ausgeschlossen wird.

AUSSCHLUSSGRUND:

Ihr Angebot erfuellt die Mindestanforderung an die technische und berufliche Leistungsfaehigkeit (Eignungskriterium T-2 der Vergabeunterlagen Teil B) nicht.

Die Vergabestelle hat das Erfordernis einer nachweisbaren Erfahrung im OEPNV-Sektor (oeffentlicher Personennahverkehr) als zwingende Mindestanforderung ausgelegt, da der konkrete Auftragsgegenstand spezifische Kenntnisse der OEPNV-Infrastruktur erfordert. Die von Ihnen vorgelegten Referenzauftraggeber (Stadtwerke Kiel, VVS Stuttgart, Stadtwerke Rostock) belegen keine direkte OEPNV-Betriebserfahrung.

Eine Abhilfemoeglichkeit besteht nicht, da das Vergabeverfahren mit den verbleibenden Bietern fortgesetzt wird.

Wir weisen auf die Moeglichkeit der Ruege nach Paragraph 160 Abs. 3 GWB und des Nachpruefungsantrags bei der Vergabekammer des Bundes hin.

Mit freundlichen Gruessen

Yvonne Behnke
Vergabestellenleiterin
Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin (SDS)
Landeshauptstadt Schwerin
Am Gruenen Tal 18 | 19063 Schwerin
Tel.: 0385 545-2240 | vergabe@sds-schwerin.de

Diese E-Mail und etwaige Anlagen sind vertraulich und ausschliesslich für die bezeichneten Empfaenger bestimmt.

Datei: eml/02_ruege_uebersendung_baehrens.eml

Von	"Dr. Constantin Baehrens" <c.baehrens@baehrens-vergabe.de>
An	vergabe@sds-schwerin.de
Datum	Fri, 17 Apr 2026 16:45:12 +0200
Betreff	Ruege gem. Paragraph 160 Abs. 3 GWB - Vergabe LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Sehr geehrte Frau Behnke,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass wir die CyberShield Defense GmbH in dem Vergabeverfahren
LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 / TED 2026/S 042-XXXXXX vertreten.

Mit diesem Schreiben erheben wir UNVERZUEGLICH Ruede gegen den rechtswidrigen
Angebotsausschluss Ihrer Mandantin vom 14.04.2026 und fordern Sie auf, den
Ausschluss bis spaetestens 23.04.2026 (16:00 Uhr) zurueckzunehmen.

Die Ruede begruendet sich auf folgende Vergaberechtsverstoesse:

1. UNZULAESSIGE VERSCHAERFUNG EIGNUNGSANFORDERUNG T-2

Das Kriterium T-2 formuliert "bevorzugt im Sektor Verkehr" - kein KO-Kriterium.

Die Verengung auf "direkten OEPNV-Betrieb" ist im Wortlaut nicht angelegt.

Verstoss gegen Paragraph 97 Abs. 1 GWB (Transparenz) und Paragraph 122 Abs. 4 GWB.

2. NICHTANERKENNUNG VVS STUTTGART (KRITIS SEKTOR VERKEHR)

Der VVS ist als KRITIS-Betreiber Sektor Verkehr registriert.

Referenz erfuellt T-2 unmittelbar. Verstoss gegen Paragraph 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV.

3. VERDACHT UNZULAESSIGE NACHVERHANDLUNG PROTECTIT SE

Das Aufklaerungsgespraech hat zur Uebersendung einer ueberarbeiteten Fassung
des Reaktionszeitenkonzepts gefuehrt. Paragraph 15 Abs. 5 VgV verletzt.

RUEGEFORDERUNG:

- Zuruecknahme Ausschluss und Einbeziehung Angebot in Wertung
- Aussetzung Zuschlagserteilung
- Uebersendung vollstaendiger Vergabebeurteilung (Eignungspruefung, Aufklaerungsgespraech)

Sollte keine Abhufe bis 23.04.2026 erfolgen, wird unverzueglich Nachpruefungsantrag
bei der Vergabekammer des Bundes gestellt.

Anlage: Ruede im Volltext (PDF) - 8 Seiten

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Constantin Baehrens

Rechtsanwalt | Fachanwalt für Vergaberecht

Kanzlei Baehrens Vergaberecht Berlin-Mitte

Unter den Linden 48 | 10117 Berlin

Tel.: 030 / 20 94 38 20 | Fax: 030 / 20 94 38 21

c.baehrens@baehrens-vergabe.de

Datei: eml/03_beiladungsbeschluss_vk_uebersendung.eml

Von	"Vergabekammer des Bundes, VK 1" <vk@bundeskartellamt.de>
An	c.baehrens@baehrens-vergabe.de
Datum	Thu, 30 Apr 2026 14:02:33 +0200
Betreff	Nachpruefungsverfahren VK 1-32/26 - Beiladungsbeschluss und Anforderung Vergabeakte

Vergabekammer des Bundes

1. Beschlussabteilung

Villemombler Strasse 76

53123 Bonn

VK 1-32/26

Berlin, 30. April 2026

An alle Verfahrensbeteiligten

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem Nachprüfungsverfahren VK 1-32/26 uebermitteln wir beigefuegt den

BEILADUNGSBESCHLUSS vom 30.04.2026.

Kerninhalte:

1. Die ProtectIT SE, Bonn, wird als Beigeladene zugelassen (Paragraph 162 GWB).
2. Die Antragsgegnerin (Landeshauptstadt Schwerin / SDS) wird verpflichtet, die vollstaendige Vergabeakte (inkl. Vergabevermerk, Angebotsunterlagen aller Bieter, Protokoll Aufklaerungsgespraech 08.04.2026) binnen 10 Werktagen zu uebersenden.
3. Alle Beteiligten haben innerhalb von drei Wochen ab Zustellung schriftlich Stellung zu nehmen.
4. Die NSI Northern Security Industries GmbH wird nicht beigeladen (keine reale Zuschlagschance).

Terminankuendigung: Der Aufklaerungstermin wird voraussichtlich auf den 04.06.2026 terminiert (gesonderte Ladung folgt).

Für Rueckfragen steht Ihnen die Berichterstatterin ORR Dr. Claudia Vogt unter vk@bundeskartellamt.de oder 0228 9499-2210 zur Verfuegung.

Vergabekammer des Bundes

gez. Dr. Elfriede Boehnke (Vorsitzende, VK 1)

Datei: eml/04_ablehnung_vergleich_cybershield.eml

Von	"Dr. Constantin Baehrens" <c.baehrens@baehrens-vergabe.de>
An	s.mertke@vr-nord.de
Datum	Sat, 13 Jun 2026 11:17:58 +0200
Betreff	VK 1-32/26 - Ablehnung des Vergleichsvorschlags vom 09.06.2026

Sehr geehrte Frau Dr. Mertke,

in dem Nachprüfungsverfahren VK 1-32/26 teilen wir Ihnen mit, dass unsere Mandantin, die CyberShield Defense GmbH, den Vergleichsvorschlag vom 09.06.2026 ABGELEHNT hat.

GRUENDE DER ABLEHNUNG:

1. UNZUREICHENDE KOSTENREGELUNG

Die haelftige Kostenteilung ist sachwidrig. Die Vergabestelle hat durch die rechtswidrige KO-Anwendung auf eine Soll-Anforderung alle Verfahrenskosten verursacht. Eine vollstaendige Kostenerstattung ist angemessen.

2. OFFENE FRAGE PROTECTIT-NACHVERHANDLUNG

Der Vergleich loest den Vorwurf der unzuulaessigen Nachverhandlung nicht hinreichend. Eine "Herabstufung in ZK-3" genuegt nicht - das Angebot der ProtectIT SE ist bei nachgewiesener unzuulaessiger Angebotsaenderung gemäß Paragraph 57 Abs. 1 Nr. 4

VgV analog auszuschliessen. Nur ein VK-Beschluss klaert dies rechtsverbindlich.

3. FEHLENDE REGELUNG DE-FACTO-VERGABE

Die Antragstellerin behaelt sich vor, nach Abschluss des Nachpruefungsverfahrens einen gesonderten Antrag gemäß Paragraph 135 Abs. 2 GWB beim OLG Duesseldorf einzureichen. Der Vergleich darf dies nicht praeludieren.

BITTE AN DIE VERGABEKAMMER:

Wir bitten die Vergabekammer, das Verfahren fortzusetzen und einen vollstaendigen Beschluss zu erlassen, der die genannten Fragen rechtsverbindlich klaert.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Constantin Baehrens
Rechtsanwalt | Fachanwalt für Vergaberecht
Kanzlei Baehrens Vergaberecht Berlin-Mitte
Unter den Linden 48 | 10117 Berlin
Tel.: 030 / 20 94 38 20

--

Kanzlei Baehrens Vergaberecht | www.baehrens-vergabe.de
Diese E-Mail ist vertraulich und rechtlich relevant.

Tabellenblatt: Bewertungsmatrix

	Bewertungsmatrix Zuschlagskriterien – LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026							
	Vergabeverfahren: TED 2026/S 04 2-XXXXXX Auftraggeberin: Landeshauptstadt Schwerin / SDS Stand: 14. 04.2026							
	Zuschlagskriterium	Gewichtung	Max. Punkte	CyberShield Defense	ProtectIT SE	NSI Northern Security	Bemerkung	
	ZK-1	Preis (Gesamtangebotspreis netto 4 Jahre)	40%	40				Niedrigstes Angebot = 40 Pkt
		Angebotspreis netto 4 Jahre (EUR)			2340000	2105000	2680000	
		Punkte ZK-1 (Formel: $40 \times \text{min}/\text{Angebot}$)				40		CS=35,02; NSI=31,42
	ZK-2	Qualität SOC-Konzept	20%	20				
		Technisches SOC-Konzept (0-10)			8	9.5	6.5	
		OT-Kompetenz OEPNV (0-5)			3.5	4.5	2	
		SIEM-Plattform und Reife (0-5)			4	4.5	3	

		Summe ZK-2 (0-20)		20	15.5	18.5	11.5	
	ZK-3	Reaktions zeiten und SLA-Qualit aet	15%	15				ProtectIT: Bewertung auf Basis orig. Konzept
		Severity-1- Reaktion (0-5)			5	4	4.5	CS: 15 min; PT: 20 min (orig.); NSI: 18 min
		Severity-2- Reaktion (0-5)			4.5	3	4	PT orig. 30 min - nicht ausschr.ko nform
		SLA-Monit oring-Quali taet (0-5)			4	4.5	3	
		Summe ZK-3 (0-15)		15	13.5	11.5	11.5	
	ZK-4	Referenze n und sektorale Erfahrung	15%	15				
		KRITIS-Re ferenzen Anzahl			3	3	1	
		Davon Sektor Verkehr			1	2	0	CS: VVS Stuttgart; PT: 2 OEPNV
		Punkte ZK-4 (0-15)		15	13	15	5	CS=13-15 laut Matrix
	ZK-5	Datenschu tz und ISM S-Konzept	10%	10				
		DSGVO-K onformitae t (0-5)			4.5	4.5	3.5	
		ISMS-Kon zept Tiefe (0-5)			4	4.5	3	
		Summe ZK-5 (0-10)		10	8.5	9	6.5	

	GESAMTP UNKTZAHL (ohne Z K-1-Preis- Anteil, nur qualitative Kriterien)				50.5	54	34.5	
	Hinweis: ZK-1 Preis punkte wurden auf Basis der Angebots- preise berechnet (ProtectIT =40, Cyber Shield=35, 02, NSI=3 1,42). Gesamt- rang ohne richtigen Z K-1-Anteil: ProtectIT vor Cyber Shield.							

Datei: xlsx/eignungsreferenzen_cybershield.xlsx

Tabellenblatt: Eignungsreferenzen

Eignungs- referenzen CyberShield Defense GmbH – Nach- weise für Ver- gabever- fahren LH-S N-Cyber- SOC- NSV-20 26										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Bieter: CyberShield Defense GmbH, Berlin Kriterium T-1 (Mindestanforderung: 3 Referenzen, Laufzeit >=12 Monate, Volumen >=300.000 EUR, öffentl. AG oder KRITIS)										
	Nr.	Auftraggeber	KRITIS-Sektor	Leistungsgegenstand	Laufzeit	Volumen (EUR netto)	OT-Anteil	ISO 27001	T-1 erfüllt?	T-2 (bevorzugt Verkehr)?	
		R-1	Stadwerke Kiel AoeR	KRITIS Energie /Wasser	SOC Managed Service + ISB-Beratung	04/2022 – 03/2026 (48 Mon.)	1840000	Ja (ICS/SCADA Wkw.)	Ja (TÜV Rheinland)	JA - erfüllt	Nein (Energie) – aber zählbar als ZK-4 Pkt. 9-12
		R-2	Verkehrsverbund Stuttgart GmbH (VVS)	KRITIS Verkehr (OEPN V-Verbund)	ISB-Beratung + ISMS-Aufbau ISO 27001	07/2023 – 06/2025 (24 Mon.)	620000	Nein (IT-seitig)	Ja (begleitet)	JA - erfüllt	JA – Sektor Verkehr, KRITIS-Betreiber
		R-3	Stadwerke Rostock AG	KRITIS Energie /Wasser	SOC Managed Service (inkl. Incident Response Ransomware 03/2024)	01/2023 – 12/2025 (36 Mon.)	1260000	Ja (OT Fernwerke)	Ja (TÜV Nord)	JA - erfüllt	Nein (Energie) – ZK-4 Pkt. 9-12

	AUSW ERTUN G: Alle 3 Refer enzen erfuelle n Kriteri um T-1 (Volum en, Lau fzeit, K RITIS/o effentl. AG). R eferenz R-2 (VVS S tuttgart) belegt KRITIS Sektor Verkehr . Zuschl agswert ung ZK-4: 13-15 Punkte (3 KRIT IS-Refe renzen, davon 1 Sektor Verkehr).										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kanzlei Baehrens Vergaberecht

Unter den Linden 48 | 10117 Berlin | Tel.: 030/20 94 38 20 | c.baehrens@baehrens-vergabe.de

An die

Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

- 1. Beschlussabteilung -

Villemombler Strasse 76

53123 Bonn

Berlin, 24. April 2026

NACHPRUEFUNGSANTRAG

gemass §§ 160 ff. GWB

Aktenzeichen: VK 1-32/26

Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 / TED 2026/S 042-XXXXXX

Antragstellerin:

CyberShield Defense GmbH, Alexanderstrasse 7, 10178 Berlin

vertreten durch RA Dr. Constantin Baehrens, Kanzlei Baehrens Vergaberecht

Antragsgegnerin:

Landeshauptstadt Schwerin / Eigenbetrieb SDS, Am Gruenen Tal 18, 19063 Schwerin

I. Zustaendigkeit der Vergabekammer des Bundes

Die VK Bund ist nach § 159 Abs. 1 Nr. 1 GWB i.V.m. § 55 BSIg zustaendig, da die Ausschreibung Sicherheitsleistungen fuer einen KRITIS-Betreiber (NSV, Sektor Verkehr) im Anwendungsbereich des BSI-Gesetzes betrifft. Die Auftraggeberin hat in der TED-Bekanntmachung (Abschnitt VI.4.1) die VK Bund selbst als zustaendige Stelle benannt.

II. Zulaessigkeit

1. Schwellenwert: Geschaetzter Auftragswert 2.800.000 EUR - EU-Schwellenwert eindeutig ueberschritten (§ 106 GWB i.V.m. § 3 VgV: 221.000 EUR).

2. Antragsbefugnis: CyberShield hat am Verfahren teilgenommen und ist durch den Ausschluss in ihren Bieterrechten beeintraehtigt (§ 160 Abs. 2 GWB).

3. Ruege und Nichtabhilfe: Ruege 17.04.2026, Nichtabhilfe 22.04.2026. Antrag am 24.04.2026 - innerhalb von 15 Tagen (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

III. Begruendetheit

Vergabeverstos 1: Unzulaessiger Bieterausschluss

Das Eignungskriterium T-2 formuliert 'bevorzugt im Sektor Verkehr oder Energie' - kein KO-Kriterium. CyberShield hat drei Referenzen bei KRITIS-Betreibern vorgelegt, davon eine bei einem KRITIS-Betreiber Sektor Verkehr (VVS Stuttgart). Der Ausschluss verletzt § 57 VgV i.V.m. § 122 GWB und das Transparenzgebot (§ 97 Abs. 1 GWB).

Vergabeverstos 2: Unzulaessige Nachverhandlung mit ProtectIT SE

ProtectIT SE hat nach dem Aufklärungsgespräch (08.04.2026) am 10.04.2026 eine überarbeitete Fassung ihres Reaktionszeitenkonzepts übersandt, in der die Reaktionszeit Severity-2 von 30 auf 60 Minuten geändert wurde. Dies ist eine inhaltliche Angebotsänderung, kein blosser Irrtum. Im Offenen Verfahren sind Nachverhandlungen nach § 15 Abs. 5 VgV unzulässig.

Rechtsprechung:

- BGH, Beschluss v. 07.01.2014 - X ZB 15/13: Eignungsanforderungen sind nach Wortlaut zu beurteilen.
- OLG München, Beschluss v. 25.04.2019 - Verg 3/19: Änderung von Leistungsparametern nach Angebotseröffnung ist Nachverhandlung.

IV. Anträge

Die Antragstellerin beantragt:

1. Die Antragsgegnerin zu verpflichten, den Angebotsausschluss der CyberShield aufzuheben und das Angebot in die Wertung einzubeziehen.
2. Der Antragsgegnerin zu untersagen, den Zuschlag zu erteilen, bis über diesen Antrag rechtskräftig entschieden ist.
3. Der Antragstellerin Akteneinsicht in den Vergabevermerk (Eignungsprüfung, Aufklärungsgespräch ProtectIT) zu gewähren.
4. Die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Hilfsantrag:

Sollte eine Neuwertung nicht möglich sein (Zuschlag bereits erteilt): Feststellung der Rechtswidrigkeit des Ausschlusses zum Zwecke der Schadensersatzklage gem. § 181 GWB.

V. Beweismittel

Anlage 1: Rüge vom 17.04.2026 | Anlage 2: Nichtabhilfesreiben 22.04.2026 | Anlage 3: Referenzblätter (3 Stück) | Anlage 4: Ausschlusschreiben 14.04.2026 | Anlage 5: TED-Bekanntmachung + Vergabeunterlagen Teil B | Anlage 6: § 134-Informationsschreiben | Anlage 7: Vollmacht

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Constantin Baehrens

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht

Kanzlei Baehrens Vergaberecht, Unter den Linden 48, 10117 Berlin

Datei: docx/ruege_160_gwb.docx

Kanzlei Baehrens Vergaberecht

Unter den Linden 48 | 10117 Berlin | Tel.: 030/20 94 38 20

c.baehrens@baehrens-vergabe.de

Landeshauptstadt Schwerin

Eigenbetrieb SDS - Vergabestelle -

z.Hd. Frau Yvonne Behnke

Am Gruenen Tal 18

19063 Schwerin

Berlin, 17. April 2026

RUEGE gemäss § 160 Abs. 3 GWB

Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 / TED 2026/S 042-XXXXXX

Gegenstand: Cybersecurity-Operations-Center (SOC) als Managed Service und
BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung fuer Nahverkehr Schwerin GmbH

Mandantin: CyberShield Defense GmbH, Alexanderstrasse 7, 10178 Berlin

Sehr geehrte Frau Behnke,

wir zeigen an, dass wir die CyberShield Defense GmbH in dem bezeichneten Vergabeverfahren vertreten und erheben namens und im Auftrag unserer Mandantin unverzueglich die nachfolgende Ruege gegen den rechtswidrigen Angebotsausschluss vom 14.04.2026.

I. Sachverhalt

Die Vergabestelle hat das Angebot der CyberShield Defense GmbH mit Schreiben vom 14.04.2026 ausgeschlossen. Als Begrueendung wurde angefuehrt, die vorgelegten Referenzen erfuellten die Eignungsanforderung T-2 nicht, da keine Referenzen im direkten OEPNV-Betrieb (Busse, Bahnen, Betriebshoeefe) nachgewiesen seien.

II. Vergaberechtsverstoesse

1. Unzulaessige nachtragliche Verschaerfung der Eignungsanforderungen (§ 122 GWB)

Das Eignungskriterium T-2 der Vergabeunterlagen fordert Referenzen bei oeffentlichen Auftraggebern oder KRITIS-Betreibern 'bevorzugt im Sektor Verkehr oder Energie'. Das Wort 'bevorzugt' begrueendet nach dem klaren Wortlaut kein zwingend ausschlussauslosendes KO-Kriterium, sondern ein qualitatives Differenzierungsmerkmal im Rahmen der Zuschlagswertung (ZK-4). Die nachtraegliche Verengung auf 'direkten OEPNV-Betrieb' widerspricht dem Transparenzgebot (§ 97 Abs. 1 GWB) und dem Grundsatz der Verhaeltnismaessigkeit (§ 122 Abs. 4 GWB).

Vgl. BGH, Beschluss v. 07.01.2014 - X ZB 15/13, NZBau 2014, 185: Eignungsanforderungen sind nach dem objektiven Wortlaut der Vergabeunterlagen zu beurteilen; eine nachtraegliche Praezisierung zum Nachteil von Bietern ist unzulaessig.

Vgl. OLG Duesseldorf, Beschluss v. 29.06.2016 - Verg 5/16: Eine Verengung auf spezifische Unterbranchen, die in den Unterlagen nicht angelegt ist, ist unverhaeltnismaessig.

2. Unvollstaendige Auswertung der Referenzen (VVS Stuttgart)

Die Referenz Verkehrsverbund Stuttgart GmbH (VVS) betrifft einen KRITIS-Betreiber im Sektor Verkehr. Als Koordinator des KRITIS-relevanten Fahrgastinformationsverbunds fuer 42 OEPNV-Unternehmen ist die VVS selbst als KRITIS-Betreiber Sektor Verkehr registriert. Die Leistung (ISB-Beratung, ISMS-Aufbau) ist dem ausgeschriebenen Gegenstand unmittelbar vergleichbar. Die Nichtanerkennung verletzt § 46 Abs. 3 Nr. 1 lit. a VgV.

3. Verdacht auf unzulaessige Nachverhandlung mit ProtectIT SE (§ 15 Abs. 5 VgV)

Das Aufklaerungsgespraech vom 08.04.2026 hat nach Aktenlage dazu gefuehrt, dass ProtectIT SE am 10.04.2026 eine ueberarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts uebersandte, in der die Reaktionszeit Severity-2 von 30 auf 60 Minuten geaendert wurde. Dies ist keine Aufklaerung im Sinne von § 15 Abs. 1 VgV, sondern eine unzulaessige inhaltliche Angebotsaenderung nach § 15 Abs. 5 VgV.

III. Ruegefrist und Ruegeobjekt

Kenntnis vom Ruegeobjekt: 14.04.2026 (Ausschluss Schreiben). Einreichung der Ruege: 17.04.2026 (3. Werktag = unverzueglich i.S.d. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Die Ruegefristen sind gewahrt.

IV. Ruegeforderung

Wir fordern die Vergabestelle auf:

1. Den Ausschluss des Angebots der CyberShield Defense GmbH vom 14.04.2026 zurueckzunehmen.
2. Das Angebot in die Wertung nach ZK-1 bis ZK-5 einzubeziehen.
3. Die Zuschlagserteilung bis zur Entscheidung ueber diese Ruege auszusetzen.
4. Den vollstaendigen Vergabevermerk (Abschnitte Eignungspruefung, Aufklaerungsgespraech ProtectIT SE) zur Einsichtnahme zu uebersenden.

Sollte die Vergabestelle der Ruege nicht bis zum 23.04.2026 vollstaendig abhelfen, wird die Antragstellerin unverzueglich Nachpruefungsantrag bei der Vergabekammer des Bundes stellen.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Constantin Baehrens

Rechtsanwalt, Fachanwalt fuer Vergaberecht

Kanzlei Baehrens Vergaberecht Berlin-Mitte

Unter den Linden 48, 10117 Berlin

Anlage: Vollmacht CyberShield Defense GmbH, 16.04.2026

Datei: docx/vergleichsvorschlag_vk.docx

Kanzlei Vergaberecht Nord

Dr. Sandra Mertke (Verfahrensbevollmaechtigte der Antragsgegnerin)

Kroepeliner Str. 90 | 18055 Rostock | s.mertke@vr-nord.de

An

Kanzlei Baehrens Vergaberecht

RA Dr. Constantin Baehrens

Unter den Linden 48, 10117 Berlin

Rostock, 09. Juni 2026

VERGLEICHSVORSCHLAG

im Nachpruefungsverfahren VK 1-32/26

Sehr geehrter Herr Dr. Baehrens,

im Nachpruefungsverfahren VK 1-32/26 unterbreitet die Antragsgegnerin (Landeshauptstadt Schwerin / SDS) der Antragstellerin (CyberShield Defense GmbH) auf Anregung der Vergabekammer den nachfolgenden Vergleichsvorschlag.

A. Inhalt des Vergleichsvorschlags

1. Ruecknahme Angebotsausschluss und Neubewertung Eignung

Die Antragsgegnerin nimmt den Bieterausschluss vom 14.04.2026 zurueck. Das Angebot der CyberShield Defense GmbH wird erneut der Eignungspruefung unterzogen. Die Vergabestelle erkennt an, dass die Formulierung 'bevorzugt im Sektor Verkehr' in Kriterium T-2 kein zwingend ausschlussauslosendes KO-Kriterium begruendet.

2. Zulassung zur Angebotswertung

Das Angebot der CyberShield Defense GmbH wird in die Angebotswertung nach Zuschlagskriterien ZK-1 bis ZK-5 einbezogen.

3. Transparenz zum Aufklärungsgespräch ProtectIT SE

Die Antragsgegnerin uebermittelt der Antragstellerin das vollstaendige Protokoll des Aufklärungsgesprächs mit ProtectIT SE vom 08.04.2026 und die ueberarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts (Eingang 10.04.2026).

4. Behandlung des ProtectIT-Angebots bei Neuwertung

Sollte die Vergabekammer feststellen, dass die am 10.04.2026 uebersandte Fassung eine unzulessige Angebotsaenderung darstellt, wird das Angebot der ProtectIT SE bei der Neuwertung nur auf Basis des urspruenglich eingereichten Reaktionszeitenkonzepts beurteilt. Dies fuehrt zur Herabstufung in Zuschlagskriterium ZK-3.

B. Vorbehalte der Antragsgegnerin

- Der Vergleich gilt nur fuer das vorliegende Vergabeverfahren und stellt kein Schuldanerkenntnis dar.
- Die De-facto-Vergabe (SOC-Pilotbetrieb 12/2025) ist nicht Gegenstand dieses Vergleichs.
- Der Zuschlag an ProtectIT SE wird bis Abschluss der Neubewertung nicht erteilt.

C. Kostenregelung

Jede Partei traegt ihre eigenen aussergerichtlichen Kosten. Die Verfahrensgebuehren der Vergabekammer werden haefltig geteilt.

D. Annahmefrist

Die Antragstellerin wird gebeten, diesen Vergleichsvorschlag bis spaetestens 16.06.2026 (12:00 Uhr) schriftlich anzunehmen oder abzulehnen. Eine Rueckmeldung per E-Mail an s.mertke@vr-nord.de genuegt.

Mit freundlichen Gruessen

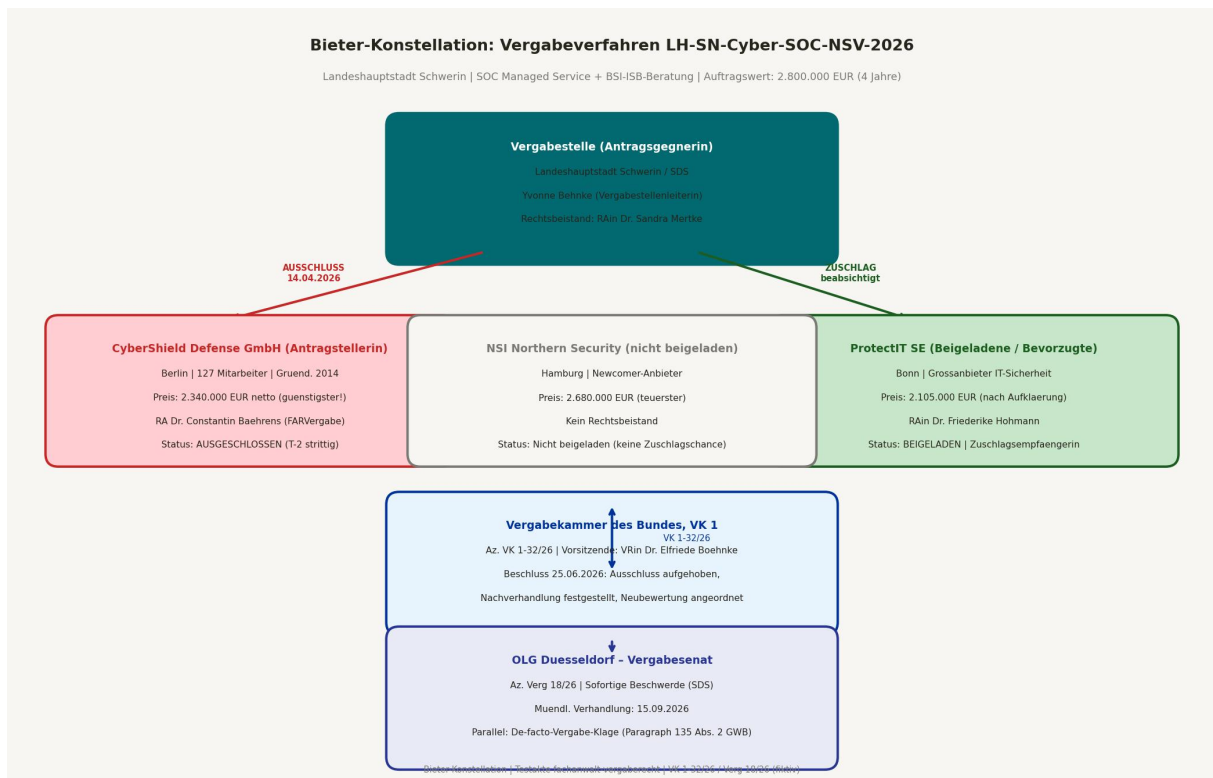
Dr. Sandra Mertke

Rechtsanwaeltin, Kanzlei Vergaberecht Nord, Rostock

(Verfahrensbevollmaechtigte der Antragsgegnerin)

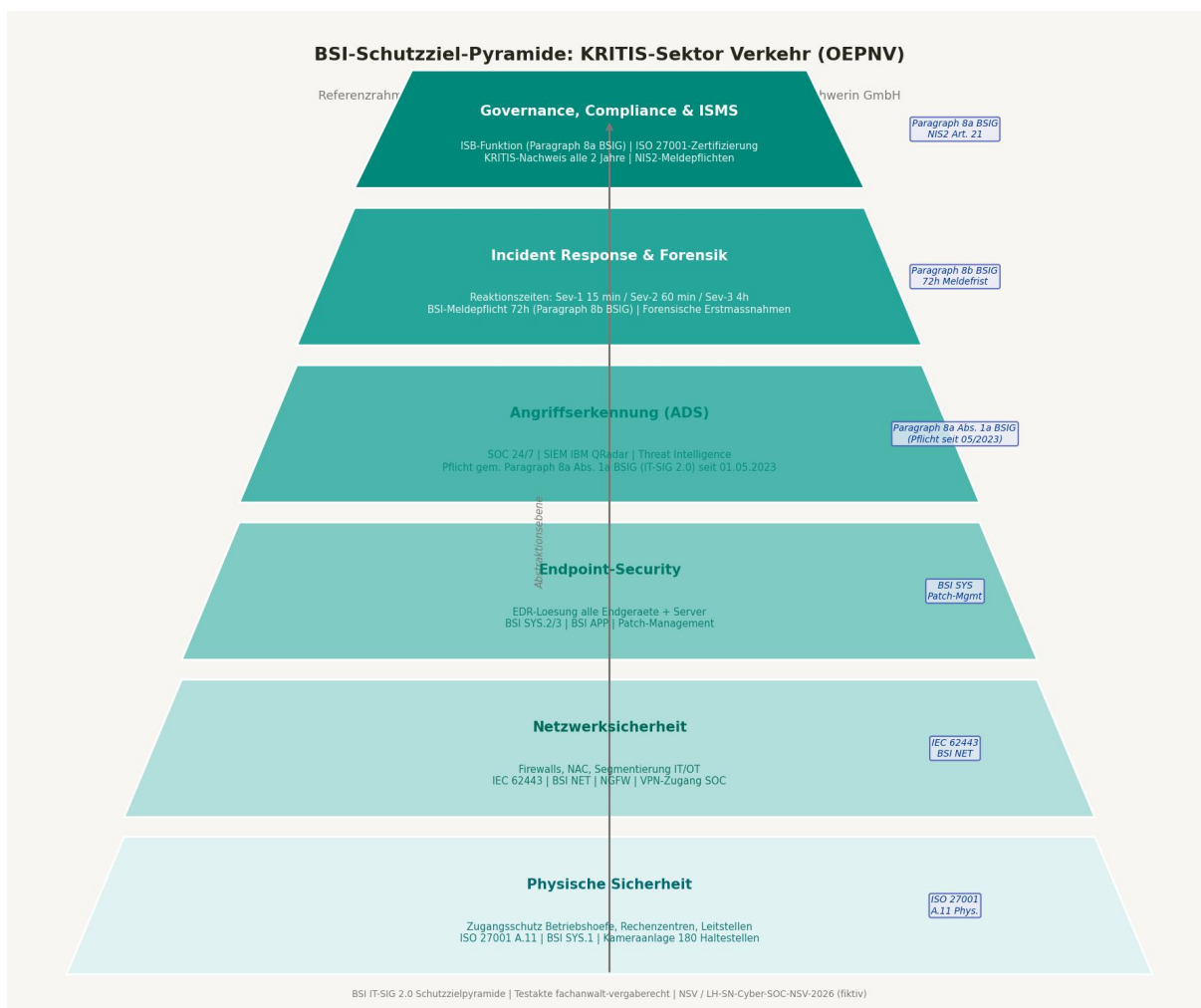
Anlage: Entwurf Vergleichsprotokoll (zur Unterzeichnung durch alle Parteien)

Datei: jpg/bieter_konstellation.jpg



Bilddatei: bieter_konstellation.jpg

Datei: jpg/bsi_schutzziel_pyramide.jpg



Bilddatei: bsi_schutzziel_pyramide.jpg

Datei: jpg/organigramm_vergabestelle.jpg



Bilddatei: organigramm_vergabestelle.jpg

Datei

PDF-Anhang: pdfs/ted_bekanntmachung_auszug.pdf

Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union

Auftragsbekanntmachung (Dienstleistungen)

TED 2026/S 042-XXXXXX

I. Öffentlicher Auftraggeber

I.1)	Offizielle Bezeichnung:	Landeshauptstadt Schwerin – Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin (SDS)
	Postanschrift:	Am Gruenen Tal 18, 19063 Schwerin, Deutschland
	NUTS-Code:	DE807 Schwerin
	Kontaktstelle:	Vergabestelle SDS, Frau Yvonne Behnke
	E-Mail:	vergabe@sds-schwerin.de
I.4)	Art des öffentl. Auftraggebers:	Regional-/Kommunalbehörde (kreisfreie Stadt)
I.5)	Haupttätigkeit(en):	Allgemeine öffentliche Verwaltung; Verkehrsdienstleistungen (OEPNV)

II. Gegenstand

II.1.1) Bezeichnung: Cybersecurity-Operations-Center (SOC) als Managed Service und BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung fuer die Nahverkehr Schwerin GmbH

Referenznummer: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

II.1.2) CPV: 72220000-3 – Systemberatung und technische Beratung; 72315200-0 – Informationssysteme – Verwaltungsdienste

II.1.4) Kurze Beschreibung: Gegenstand ist die Beschaffung eines vollstaendig als Managed Service betriebenen Cybersecurity-Operations-Centers (SOC) einschliesslich 24/7-SIEM-Betrieb, Threat Intelligence, Incident Response sowie einer BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung fuer den KRITIS-Betreiber Nahverkehr Schwerin GmbH (Sektor Verkehr). Der Auftragnehmer muss die Anforderungen des BSIG (IT-SIG 2.0) und NIS2-Uebergangsregelungen erfuellen.

II.1.5) Geschaetzter Gesamtwert: 2.800.000,00 EUR (netto, ohne MwSt.)

II.2.7) Laufzeit: 01.10.2026 – 30.09.2030, Verlaengerung: 2 x 12 Monate (Option)

III. Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfahigkeit (Auszug):

T-2 Referenzauftraggeber: öffentliche Auftraggeber oder KRITIS-Betreiber; bevorzugt im Sektor Verkehr oder Energie

Hinweis: Das Wort 'bevorzugt' in T-2 ist im Kontext des Nachpruefungsverfahrens VK 1-32/26 strittig. Die VK Bund hat mit Beschluss v. 25.06.2026 (VK 1-32/26) festgestellt, dass 'bevorzugt' kein KO-Kriterium begruendet.

IV. Verfahren

IV.1.1)	Verfahrensart:	Offenes Verfahren
IV.2.2)	Schlussstermin Angebote:	31.03.2026, 12:00 Uhr MEZ
IV.2.6)	Bindefrist:	60 Tage ab Schlussstermin
IV.2.7)	Angebotsoeffnung:	01.04.2026, 10:00 Uhr

VI.4) Nachprüfung

Vergabekammer des Bundes, Villemombler Strasse 76, 53123 Bonn. Frist fuer den Eingang der Ruege: Unverzueglich nach Kenntnis des vermuteten Verstosses (Paragraph 160 Abs. 3 GWB). Frist Nachprüfungsantrag: 15 Tage nach Nichtabhufe der Ruege (Paragraph 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5) Tag der Absendung: 25.02.2026

Quelle (fiktiv, Testdokument): TED 2026/S 042-XXXXXX | Supplement zum Amtsblatt der EU | Plugin-Test:
fachanwalt-vergaberecht | Alle Angaben sind fiktiv.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/vergabevermerk_auszug.pdf

Vergabevermerk gemaess Paragraph 8 VgV (Auszug)

Gegenstand: Cybersecurity-Operations-Center (SOC) als Managed Service und BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung fuer die Nahverkehr Schwerin GmbH (KRITIS-Sektor Verkehr). Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU). Auftragswert: 2.800.000 EUR netto (4 Jahre + 2x1 Jahr Option).

Seite 12-14: Eignungspruefung (Abschnitt 4)

Zusammenfassung Eignungspruefung:

Bieter	E-1	E-2	E-3	F-1	F-2	F-3	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	Ergebnis
CyberShield Defense GmbH	+	+	+	+	+	+	+	NEIN*	+	+	+	AUSGESCHLOSSEN
ProtectIT SE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	GEEIGNET
NSI Northern Security	+	+	+	+	+	Bedingt	+	Bedingt	+	+	+	GEEIGNET (eingeschraenkt)

* Zu T-2 (CyberShield): Die Vergabestelle hat das Kriterium T-2 der Vergabeunterlagen ('bevorzugt im Sektor Verkehr oder Energie') dahingehend ausgelegt, dass eine zwingende Mindestanforderung fuer Referenzen im direkten OEPNV-Betrieb (Busse, Bahnen, Betriebshoefe) besteht. Die vorgelegten drei Referenzen (Stadtwerke Kiel, VVS Stuttgart, Stadtwerke Rostock) wurden als nicht gleichwertig eingestuft.

Anmerkung interne Rechtsabteilung (Seite 14, letzter Absatz): 'Die Auslegung von T-2 als KO-Kriterium ist rechtlich nicht gesichert; ProtectIT SE war der einzige Bieter mit OEPNV-spezifischen Referenzen. Die Entscheidung wurde am 13.04.2026 durch Stadtdirektor Ulrich Sternberg genehmigt.'

Seite 28-32: Aufklaerungsgespraech ProtectIT SE (Abschnitt 7)

Am 08.04.2026 fand ein Aufklaerungsgespraech nach Paragraph 15 VgV mit der ProtectIT SE statt. Teilnehmer seitens Vergabestelle: Frau Behnke (Vergabestellenleiterin), Herr Dr. Gerhard Nolte (externer Berater, Kanzlei Vergaberecht Nord). Teilnehmer seitens ProtectIT SE: Herr Thomas Koerner (VP Public Sector), Frau Dr. Friederike Hohmann (Rechtsanwaeltin).

Gegenstand des Aufklaerungsgespraechs (laut Vergabevermerk S. 30): (1) Klarstellung zu Datenhaltungsort (ProtectIT hatte 'EU oder vertragskonformes Drittland' angegeben). (2) Konkretisierung Reaktionszeitenkonzept (Tabelle enthielt unklar formulierte Einheiten).

[VERGABEVERMERK S. 31]: 'ProtectIT SE hat nach dem Gespraech eine ueberarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts uebersandt (Datum Eingang: 10.04.2026). Die ueberarbeitete Fassung praezisiert die Reaktionszeiten fuer alle Severity-Stufen.'

[VERGABEVERMERK S. 31, Fussnote 3]: 'Severity-2-Reaktionszeit: Urspruenglich '30 Minuten', in ueberarbeiteter Fassung '60 Minuten' (entspricht Ausschreibungserfordernis). Die Vergabestelle wertet dies als Korrektur eines offensichtlichen Irrtums.'

Seite 35-38: Angebotswertung (Abschnitt 8, Auszug ZK-4)

Zuschlagskriterium ZK-4 (Referenzen und sektorale Erfahrung, Gewichtung 15%):

Bieter	KRITIS-Referenzen	Davon Sektor Verkehr	Punkte ZK-4 (max. 15)
ProtectIT SE	3	2 (OEPNV-Betreiber)	15
CyberShield Defense GmbH	ausgeschlossen - keine Wertung	-	-
NSI Northern Security	1	0	5

Gesamtergebnis Angebotswertung (exkl. CyberShield): ProtectIT SE erhielt den hoechsten Punktwert und wird fuer den Zuschlag vorgesehen. Informationsschreiben gem. Paragraph 134 GWB wurde am 22.04.2026 versandt. Zuschlagsfrist: 07.05.2026.

Quellen (Testdokument): VK-Akte VK 1-32/26 | Vergabevermerk LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 | Rechtliche Grundlagen: GWB §§ 97 ff., VgV, BSIG. Dieses PDF ist ein fiktives Testdokument fuer den Plugin-Test 'fachanwalt-vergaberecht'. Alle Personen und Aktenzeichen sind erfunden.